



PUTUSAN
Nomor 17/Pid.B/2025/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moh Samsudin Alias Dg Sangkala Bin Masri
2. Tempat lahir : Sinjai
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/24 April 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Trans Sulawesi Kebun Kopi, RT.003/RW.005,
Desa Nupabomba, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa Moh Samsudin Alias Dg Sangkala Bin Masri ditangkap pada tanggal 2 September 2024 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 5 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2025 sampai dengan tanggal 29 April 2025
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 April 2025 sampai dengan tanggal 29 Mei 2025

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Dgl



Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu sdr.ABDUL RAHMAN, SH, RACHMI, SH,MH, KUWAIT, SH. SUBHAN BAKRI, SH dan ANDHIKA HIKMANINGTIAS, SH.MH, advokat yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi Kebun Kopi, RT.003/RW.005, Desa Nupabomba, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 17/Pid.B/2025/PN Dgl tanggal 30 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2025/PN Dgl tanggal 30 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOH SAMSUDIN alias Dg. SANGKALA bin MASRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian DAN penganiayaan mengakibatkan luka berat**" melanggar **Pasal 354 ayat (2) KUHPidana dan Pasal 351 ayat (2) KUHPidana** sebagaimana terdapat dalam **Dakwaan Kesatu Alternatif Kedua dan Dakwaan Kedua Alternatif Pertama** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOH SAMSUDIN alias Dg. SANGKALA bin MASRI** dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan Terdakwa yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa **MOH SAMSUDIN alias Dg. SANGKALA bin MASRI** tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :



- 1 (satu) buah parang samurai.
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna hijau.
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek dengan tulisan exited.
- 1 (satu) buah sarung parang samurai berwarna coklat.
- 1 (satu) kaos lengan pendek berwarna hijau tosca tua.
- 1 (satu) buah baju kokoh lengan pendek berwarna putih.
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna putih.
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna hitam bertuliskan WORLDWIDE.
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru

(Dirampas untuk dimusnahkan)

5. Menetapkan agar Terdakwa **MOH SAMSUDIN alias Dg. SANGKALA bin MASRI** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan kepada Terdakwa yang seadil-adilnya dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya
 2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
 3. Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Pertama :

Bahwa Terdakwa **MOH SAMSUDIN alias DG SANGKALA bin MASRI**, pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Trans Sulawesi Kebun Kopi, RT.003/RW.005, Desa Nupabomba, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Sulawesi Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"dengan sengaja merampas nyawa orang lain"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berwal pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekitar jam 03.00 Wita, Saksi UJANG RUDIANA para pegawai syara secara, setelahnya pada hari Minggu tanggal 01 September 2024, Saksi UJANG RUDIANA, Saksi FAHRI MAULANA, Saksi SARIFUDIN melaksanakan sholat berjamaah bersama dengan Terdakwa di Masjid Al Istiqoma yang menjadi Imam pada saat itu yang mana pada saat itu Saksi UJANG RUDIANA sempat mengundang Terdakwa untuk musyawarah penyegaran kembali pegawai syara pada Masjid Al Istiqoma, akan tetapi Saksi SYARIPUDIN menyarankan agar Saksi FAHRI MAULANA dan Saksi UJANG RUDIANA mendatangi langsung rumah daripada Terdakwa setelah Sholat Isya, selanjutnya setelah Sholat Isya Saksi UJANG RUDIANA, Saksi SYARIPUDIN dan Saksi FAHRI MAULANA mendatangi rumah Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak berada di rumah pada saat itu sehingga Saksi UJANG RUDIANA, Saksi SYARIPUDIN dan Saksi FAHRI MAULANA kembali ke Masjid Al Istiqoma sambil menunggu Terdakwa pulang ke rumah, setelahnya beberapa menit kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan pada saat yang sama Saksi UJANG RUDIANA, Saksi SYARIPUDIN dan Saksi FAHRI MAULANA mendatangi rumah, setelahnya Terdakwa mempersilahkan Saksi UJANG RUDIANA, Saksi SYARIPUDIN dan Saksi FAHRI MAULANA untuk masuk ke dalam rumah dan Saksi UJANG RUDIANA meminta Saksi SYARIPUDIN dan Saksi FAHRI MAULANA untuk menunggu di luar teras rumah, setelahnya Saksi UJANG RUDIANA masuk kedalam rumah dan pada saat masuk terdapat Saksi NURAIDAH alias ETEH, selanjutnya Terdakwa mempersilahkan Saksi UJANG RUDIANA untuk duduk di sofa dan pada saat yang sama Saksi UJANG RUDIANA mengundang Terdakwa sebagai Khotib dan dan Wakil Imam untuk menghadiri musyawarah penyegaran pegawai Syara Masjid Al Istiqoma dan Terdakwa menjawab "SIAPA YANG SURUH" lalu Saksi UJANG RUDIANA menjawab "TIDAK ADA YANG MENYURUH TETAPI INI INISIATIF SAYA BERSAMA MASYARAKAT UNTUK MEMAKMURKAN

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



KEMBALI MASJID AL ISTIQOMA DENGAN CARA MENGADAKAN MUSYAWARAH” akan tetapi Terdakwa tidak mepercayainya dan menanyakan kembali sambil memplototi Saksi UJANG RUDIANA “SIAPA YANG SURUH KAMU” dan Saksi UJANG RUDIANA menjawab “INI INISIATIF SAYA BERSAMA MASYARAKAT” setelahnya Terdakwa langsung memukul Saksi UJANG RUDIANA menggunakan tangan kanan dan mengenai wajah Saksi UJANG RUDIANA dan pada saat yang sama Saksi UJANG RUDIANA melakukan perlawanan, setelahnya Terdakwa mengunci dan membanting Saksi UJANG RUDIANA sehingga Terdakwa dan Saksi UJANG RUDIANA terjatuh ke lantai dan pada saat yang sama Saksi UJANG RUDIANA mengigit leher dari Terdakwa, setelahnya Saksi NURAI DAH berteriak histeris, mendengar teriakan tersebut Saksi FAHRI MAULANA dan Saksi SYARIPUDIN masuk ke dalam rumah dan meleraikan Saksi UJANG RUDIANA dan Terdakwa, setelahnya Terdakwa berlari mengambil 1 (satu) buah parang samurai milik Terdakwa yang berada di atas lemari, setelahnya menebas Saksi FAHRI MAULANA sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mengenai dan membuat luka pinggang sebelah kiri, punggung sebelah kiri dan siku sebelah kiri, setelahnya Saksi UJANG RUDIANA langsung lari ke dalam dapur rumah Terdakwa dan melarikan diri melalui dinding seng dengan cara mendobrak dinding seng tersebut, tidak lama kemudian Saksi FAHRI MAULANA muncul dalam keadaan berdarah, setelahnya Saksi ASEP SOFYAN masuk ke dalam rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa menebas Saksi ASEP SOFYAN menggunakan 1 (satu) buah parang samurai milik Terdakwa sehingga mengenai dan membuat luka luka robek pada lengan kiri dan punggung Saksi ASEP SOFYAN, selanjutnya alm UJANG HERMAWAN masuk ke dalam rumah dan Terdakwa menebakaskan 1 (satu) buah parang samurai milik Terdakwa sebanyak (2) dua kali kepada alm.UJANG HERMAWAN sehingga menyebabkan luka pada tangan kiri dan perut sampai mengeluarkan usus pada tubuh alm. UJANG HERMAWAN, selanjutnya Saksi UJANG RUDIANA melihat Terdakwa sudah berada di depan rumah dan megibas-ngibaskan 1 (satu) buah parang samurai milik Terdakwa dan pada saat yang sama Saksi UJANG RUDIANA mendengar suara dari Saksi NINGSIH yang merupakan isteri dari alm. UJANG HERMAWAN yang mana Saksi UJANG RUDIANA pergi ke rumah alm.UJANG HERMAWAN dan melihat sudah berbaring dengan kondisi



luka perut bagian sisi kiri sampai membuat usus keluar dan lengan bawah kiri.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 042/56-VER/2024/Umum tanggal 02 September 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahmanur selaku dokter Pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko yang telah melakukan pemeriksaan pada Korban UJANG HERMAWAN, dengan hasil pemeriksaan :

Luka-Luka :

- Pada perut sisi kiri berakhir pinggang kiri sisi belakang, seratus dia sentimeter diatas tumit kak, terdapat satu luka terbuka, tepi dasar rata, dasar luka rongga perut, tampak usus dan tirai penggantung usus terburai keluar dari rongga perut, ujung luka bagian depan membentuk dua sudut tumpul, ujung luka belakang membentuk sudut tajam, tidak ada jembatan jaringan, pendarahan aktif, luka berukuran tiga puluh sentimeter kali tujuh sentimeter, jika dirapatkan luka berbentuk garis dari arah kiri belakang ke kanan depan sepanjang tiga puluh sentimeter, ujung luka bagian depan jika dirapatkan berbentuk seperti huruf Y melintang.

- Mulai dari lengan bawah kiri sisi depan dan dalam berlanjut ke atas melewati siku kiri, berakhir pada lengan atas kiri sisi dalam dan belakang, terdapat satu luka terbuka, tepi rata, dasar luka otot dan ulang rawan sendi siku kiri yang tampak patah, tidak ada jembatan jaringan, pendarahan aktif, luka berukuran dua puluh sentimeter kali sepuluh sentimete, jika dirapatkan luka berbentuk garis melengkung seperti huruf "U" sepanjang dua puluh lima sentimeter.

- Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki berusia empat puluh empat tahun ini, ditemukan luka terbuka pada perut yang menyebabkan usus terburai keluar dan luka terbuka pada lengan kir, disertai patah tulang rawan sendi siku kiri akibat kekerasan tajam. Selajutnya, ditemukan kondisi syok/renjatan akibat pendarahan. Luka-luka tersebut telah menimbulkan bahaya maut dan kematian bagi korban.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 400.12.3.1/232/RSUD tanggal 04 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani dr. Rahmanur selaku dokter pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko yang menerangkan atas nama UJANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAWAN telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Parigi pada tanggal 01-09-2024 jam 21.50 Wita.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 ayat KUHPidana

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **MOH SAMSUDIN alias DG SANGKALA bin MASRI**, pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Trans Sulawesi Kebun Kopi, RT.003/RW.005, Desa Nupabomba, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 01 September 2024, Saksi UJANG RUDIANA, Saksi FAHRI MAULANA, Saksi SARIFUDIN melaksanakan sholat berjamaah bersama dengan Terdakwa di Masjid Al Istiqoma yang menjadi Imam pada saat itu yang mana pada saat itu Saksi UJANG RUDIANA sempat mengundang Terdakwa untuk musyawarah penyegaran kembali pegawai syara pada Masjid Al Istiqoma, akan tetapi Saksi SYARIPUDIN menyarankan agar Saksi FAHRI MAULANA dan Saksi UJANG RUDIANA mendatangi langsung rumah daripada Terdakwa setelah Sholat Isya, selanjutnya setelah Sholat Isya Saksi UJANG RUDIANA, Saksi SYARIPUDIN dan Saksi FAHRI MAULANA mendatangi rumah Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak berada di rumah pada saat itu sehingga Saksi UJANG RUDIANA, Saksi SYARIPUDIN dan Saksi FAHRI MAULANA kembali ke Masjid Al Istiqoma sambil menunggu Terdakwa pulang ke rumah, setelahnya beberapa menit kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan pada saat yang sama Saksi UJANG RUDIANA, Saksi SYARIPUDIN dan Saksi FAHRI MAULANA mendatangi rumah, setelahnya Terdakwa mempersilahkan Saksi UJANG RUDIANA, Saksi SYARIPUDIN dan Saksi FAHRI MAULANA untuk masuk ke dalam

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan Saksi UJANG RUDIANA meminta Saksi SYARIPUDIN dan Saksi FAHRI MAULANA untuk menunggu di luar teras rumah, setelahnya Saksi UJANG RUDIANA masuk kedalam rumah dan pada saat masuk terdapat Saksi NURAIDAH alias ETEH, selanjutnya Terdakwa mempersilahkan Saksi UJANG RUDIANA untuk duduk di sofa dan pada saat yang sama Saksi UJANG RUDIANA mengundang Terdakwa sebagai Khotib dan dan Wakil Imam untuk menghadiri musyawarah penyegaran pegawai Syara Masjid Al Istiqoma dan Terdakwa menjawab "SIAPA YANG SURUH" lalu Saksi UJANG RUDIANA menjawab "TIDAK ADA YANG MENYURUH TETAPI INI INISIATIF SAYA BERSAMA MASYARAKAT UNTUK MEMAKMURKAN KEMBALI MASJID AL ISTIQOMA DENGAN CARA MENGADAKAN MUSYAWARAH" akan tetapi Terdakwa tidak mepercayainya dan menanyakan kembali sambil memplototi Saksi UJANG RUDIANA "SIAPA YANG SURUH KAMU" dan Saksi UJANG RUDIANA menjawab "INI INISIATIF SAYA BERSAMA MASYARAKAT" setelahnya Terdakwa langsung memukul Saksi UJANG RUDIANA menggunakan tangan kanan dan mengenai wajah Saksi UJANG RUDIANA dan pada saat yang sama Saksi UJANG RUDIANA melakukan perlawanan, setelahnya Terdakwa mengunci dan membanting Saksi UJANG RUDIANA sehingga Terdakwa dan Saksi UJANG RUDIANA terjatuh ke lantai dan pada saat yang sama Saksi UJANG RUDIANA mengigit leher dari Terdakwa, setelahnya Saksi NURAIDAH berteriak histeris, mendengar teriakan tersebut Saksi FAHRI MAULANA dan Saksi SYARIPUDIN masuk ke dalam rumah dan meleraai Saksi UJANG RUDIANA dan Terdakwa, setelahnya Terdakwa berlari mengambil 1 (satu) buah parang samurai milik Terdakwa yang berada di atas lemari, setelahnya menebas Saksi FAHRI MAULANA sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mengenai dan membuat luka pinggang sebelah kiri, punggung sebelah kiri dan siku sebelah kiri, setelahnya Saksi UJANG RUDIANA langsung lari ke dalam dapur rumah Terdakwa dan melarikan diri melalui dinding seng dengan cara mendobrak dinidng seng tersebut, tidak lama kemudian Saksi FAHRI MAULANA muncul dalam keadaan berdarah, setelahnya Saksi ASEP SOFYAN masuk ke dalam rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa menebas Saksi ASEP SOFYAN menggunakan 1 (satu) buah parang samurai milik Terdakwa sehingga mengenai dan membuat luka luka robek pada lengan kiri dan punggung Saksi ASEP SOFYAN, selanjutnya alm UJANG HERMAWAN masuk ke

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Dgl



dalam rumah dan Terdakwa menebakkan 1 (satu) buah parang samurai milik Terdakwa sebanyak (2) dua kali kepada alm.UJANG HERMAWAN sehingga menyebabkan luka pada tangan kiri dan perut sampai mengeluarkan usus pada tubuh alm. UJANG HERMAWAN, selanjutnya Saksi UJANG RUDIANA melihat Terdakwa sudah berada di depan rumah dan megibas-ngibaskan 1 (satu) buah parang samurai milik Terdakwa dan pada saat yang sama Saksi UJANG RUDIANA mendengar suara dari Saksi NINGSIH yang merupakan isteri dari alm. UJANG HERMAWAN yang mana Saksi UJANG RUDIANA pergi kerumah alm.UJANG HERMAWAN dan melihat sudah berbaring dengan kondisi luka perut bagian sisi kiri sampai membuat usus keluar dan lengan bawah kiri.

• Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 042/56-VER/2024/Umum tanggal 02 September 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahmanur selaku dokter Pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko yang telah melakukan pemeriksaan pada Korban UJANG HERMAWAN, dengan hasil pemeriksaan :

Luka-Luka :

- Pada perut sisi kiri berakhir pinggang kiri sisi belakang, seratus dia sentimeter diatas tumit kak, terdapat satu luka terbuka, tepi dasar rata, dasar luka rongga perut, tampak usus dan tirai penggantung usus terburai keluar dari rongga perut, ujung luka bagian depan membentuk dua sudut tumpul, ujung luka belakang membentuk sudut tajam, tidak ada jembatan jaringan, pendarahan aktif, luka berukuran tiga puluh sentimeter kali tujuh sentimeter, jika dirapatkan luka berbentuk garis dari arah kiri belakang ke kanan depan sepanjang tiga puluh sentimeter, ujung luka bagian depan jika dirapatkan berbentuk seperti huruf Y melintang.
- Mulai dari lengan bawah kiri sisi depan dan dalam berlanjut ke atas melewati siku kiri, berakhir pada lengan atas kiri sisi dalam dan belakang, terdapat satu luka terbuka, tepi rata, dasar luka otot dan ulang rawan sendi siku kiri yang tampak patah, tidak ada jembatan jaringan, pendarahan aktif, luka berukuran dua puluh sentimeter kali sepuluh sentimete, jika dirapatkan luka berbentuk garis melengkung seperti huruf "U" sepanjang dua puluh lima sentimeter.

Kesimpulan :



Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki berusia empat puluh empat tahun ini, ditemukan luka terbuka pada perut yang menyebabkan usus terburai keluar dan luka terbuka pada lengan kir, disertai patah tulang rawan sendi siku kiri akibat kekerasan tajam. Selajutnya, ditemukan kondisi syok/renjatan akibat pendarahan. Luka-luka tersebut telah menimbulkan bahaya maut dan kematian bagi korban.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 400.12.3.1/232/RSUD tanggal 04 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani dr. Rahmanur selaku dokter pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah Anuntalako yang menerangkan atas nama UJANG HERMAWAN telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Parigi pada tanggal 01-09-2024 jam 21.50 Wita.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHPidana

DAN

KEDUA :

Pertama :

Bahwa Terdakwa **MOH SAMSUDIN alias DG SANGKALA bin MASRI**, pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024, atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Trans Sulawesi Kebun Kopi, RT.003/RW.005, Desa Nupabomba, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Sulawesi Tengah atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***"penganiayaan mengakibatkan luka berat"***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 01 September 2024, Saksi UJANG RUDIANA, Saksi FAHRI MAULANA, Saksi SARIFUDIN melaksanakan sholat berjamaah bersama dengan Terdakwa di Masjid Al Istiqoma yang menjadi Imam pada saat itu yang mana pada saat itu Saksi UJANG

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDIANA sempat mengundang Terdakwa untuk musyawarah penyegaran kembali pegawai syara pada Masjid Al Istiqoma, akan tetapi Saksi SYARIPUDIN menyarankan agar Saksi FAHRI MAULANA dan Saksi UJANG RUDIANA mendatangi langsung rumah daripada Terdakwa setelah Sholat Isya, selanjutnya setelah Sholat Isya Saksi UJANG RUDIANA, Saksi SYARIPUDIN dan Saksi FAHRI MAULANA mendatangi rumah Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak berada di rumah pada saat itu sehingga Saksi UJANG RUDIANA, Saksi SYARIPUDIN dan Saksi FAHRI MAULANA kembali ke Masjid Al Istiqoma sambil menunggu Terdakwa pulang ke rumah, setelahnya beberapa menit kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan pada saat yang sama Saksi UJANG RUDIANA, Saksi SYARIPUDIN dan Saksi FAHRI MAULANA mendatangi rumah, setelahnya Terdakwa mempersilahkan Saksi UJANG RUDIANA, Saksi SYARIPUDIN dan Saksi FAHRI MAULANA untuk masuk ke dalam rumah dan Saksi UJANG RUDIANA meminta Saksi SYARIPUDIN dan Saksi FAHRI MAULANA untuk menunggu di luar teras rumah, setelahnya Saksi UJANG RUDIANA masuk kedalam rumah dan pada saat masuk terdapat Saksi NURAIDAH alias ETEH, selanjutnya Terdakwa mempersilahkan Saksi UJANG RUDIANA untuk duduk di sofa dan pada saat yang sama Saksi UJANG RUDIANA mengundang Terdakwa sebagai Khotib dan dan Wakil Imam untuk menghadiri musyawarah penyegaran pegawai Syara Masjid Al Istiqoma dan Terdakwa menjawab "SIAPA YANG SURUH" lalu Saksi UJANG RUDIANA menjawab "TIDAK ADA YANG MENYURUH TETAPI INI INISIATIF SAYA BERSAMA MASYARAKAT UNTUK MEMAKMURKAN KEMBALI MASJID AL ISTIQOMA DENGAN CARA MENGADAKAN MUSYAWARAH" akan tetapi Terdakwa tidak mepercayainya dan menanyakan kembali sambil memplototi Saksi UJANG RUDIANA "SIAPA YANG SURUH KAMU" dan Saksi UJANG RUDIANA menjawab "INI INISIATIF SAYA BERSAMA MASYARAKAT" setelahnya Terdakwa langsung memukul Saksi UJANG RUDIANA menggunakan tangan kanan dan mengenai wajah Saksi UJANG RUDIANA dan pada saat yang sama Saksi UJANG RUDIANA melakukan perlawanan, setelahnya Terdakwa mengunci dan membanting Saksi UJANG RUDIANA sehingga Terdakwa dan Saksi UJANG RUDIANA terjatuh ke lantai dan pada saat yang sama Saksi UJANG RUDIANA mengigit leher dari Terdakwa, setelahnya Saksi NURAIDAH berteriak histeris, mendengar teriakan tersebut Saksi FAHRI

Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Dgl



MAULANA dan Saksi SYARIPUDIN masuk ke dalam rumah dan meleraikan Saksi UJANG RUDIANA dan Terdakwa, setelahnya Terdakwa berlari mengambil 1 (satu) buah parang samurai milik Terdakwa yang berada di atas lemari, setelahnya menebas Saksi FAHRI MAULANA sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mengenai dan membuat luka pinggang sebelah kiri, punggung sebelah kiri dan siku sebelah kiri, setelahnya Saksi UJANG RUDIANA langsung lari ke dalam dapur rumah Terdakwa dan melarikan diri melalui dinding seng dengan cara mendobrak dinding seng tersebut, tidak lama kemudian Saksi FAHRI MAULANA muncul dalam keadaan berdarah, setelahnya Saksi ASEP SOFYAN masuk ke dalam rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa menebas Saksi ASEP SOFYAN menggunakan 1 (satu) buah parang samurai milik Terdakwa sehingga mengenai dan membuat luka luka robek pada lengan kiri dan punggung Saksi ASEP SOFYAN.

• Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 042/57-VER/2024/Umum tanggal 02 September 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahmanur selaku dokter Pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko yang telah melakukan pemeriksaan pada Korban FAHRI MAULANA, dengan hasil pemeriksaan :

Luka-Luka :

- Pada punggung sisi kiri, seratus tujuh sentimeter diatas tumit kaki kiri, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar luka otot dan tulang iga, sudut luka kiri tajam, sudut luka kanan tumpul, tidak terdapat jembatan jaringan, pendarahan aktif, luka berukuran enam belas sentimeter kali duakoma lima sentimeter, jika dirapatkan luka berbentuk garis melintang sepanjang enam belas sentimeter.
- Pada pinggang kiri sisi belakang, sembilan puluh empat sentimeter di atas tumit kaki kiri, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar luka otot dan tulang panggul, sudut luka kanantajam, sudut luka kiri tumpul, tidak ada jembatan jaringan, pendarahan aktif, luka berukuran dua puluh tiga sentimeter, luka berbentuk oval/lonjong, luka tidak bisa dirapatkan karena ada jaringan yang hilang.
- Tepat pada siku kiri, terdapat luka terbuka terbuka tepi rata, dasar luka tulang rawan sendi siku kiri, tidak ada jembatan jaringan, jembatan aktif luka berukuran enam sentimeter kali lima sentimeter,



luka berbentuk oval/lonjong, luka tidak bisa di rapatkan karena ada jaringan yang hilang.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki berusia dua puluh dua tahun ini, ditemukan luka terbuka pada punggung sebelah kiri disertai patah tulang iga sembilan, sepuluh samping kiri dan robeknya pembuluh darah arteri intercostalis kiri; luka terbuka pada pinggang kiri, disertai patah tulang panggul atas kiri dan robeknya pembuluh darah arteri lumbal kiri, serta luka terbuka pada siku kiri akibat kekerasan tajam. Selanjutnya, ditemukan kondisi syok/renjatan akibat pendarahan.

Luka-luka tersebut telah menimbulkan bahaya maut bagi korban.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : R/6620/370/IX/2024 tanggal 14 September 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Nancy Jeanette Matulesy selaku dokter Pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah Madani yang telah melakukan pemeriksaan pada Korban ASEP SOFYAN, **dengan hasil pemeriksaan :** Daerah gerak atas, ditemukan luka robek pada bagian tangan sebelah kiri dengan ukuran tiga kali sepuluh sentimeter. Tampak urat tangan terputus, tepi rata pendarahan aktif.

Kesimpulan :

Berdasarkan pemeriksaan terhadap seseorang laki-laki yang bernama ASEP SOFYAN. Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek tepi rata dengan pendarahan aktif. Demikian Visum et Repertum ini dibuat dengan sesungguhnya atas sumpah yang telah saya ucapkan pada waktu memangku jabatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa **MOH SAMSUDIN alias DG SANGKALA bin MASRI**, pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024, atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Trans Sulawesi Kebun Kopi, RT.003/RW.005, Desa Nupabomba, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Sulawesi Tengah atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**penganiayaan**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 01 September 2024, Saksi UJANG RUDIANA, Saksi FAHRI MAULANA, Saksi SARIFUDIN melaksanakan sholat berjamaah bersama dengan Terdakwa di Masjid Al Istiqoma yang menjadi Imam pada saat itu yang mana pada saat itu Saksi UJANG RUDIANA sempat mengundang Terdakwa untuk musyawarah penyegaran kembali pegawai syara pada Masjid Al Istiqoma, akan tetapi Saksi SYARIPUDIN menyarankan agar Saksi FAHRI MAULANA dan Saksi UJANG RUDIANA mendatangi langsung rumah daripada Terdakwa setelah Sholat Isya, selanjutnya setelah Sholat Isya Saksi UJANG RUDIANA, Saksi SYARIPUDIN dan Saksi FAHRI MAULANA mendatangi rumah Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak berada di rumah pada saat itu sehingga Saksi UJANG RUDIANA, Saksi SYARIPUDIN dan Saksi FAHRI MAULANA kembali ke Masjid Al Istiqoma sambil menunggu Terdakwa pulang ke rumah, setelahnya beberapa menit kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan pada saat yang sama Saksi UJANG RUDIANA, Saksi SYARIPUDIN dan Saksi FAHRI MAULANA mendatangi rumah, setelahnya Terdakwa mempersilahkan Saksi UJANG RUDIANA, Saksi SYARIPUDIN dan Saksi FAHRI MAULANA untuk masuk ke dalam rumah dan Saksi UJANG RUDIANA meminta Saksi SYARIPUDIN dan Saksi FAHRI MAULANA untuk menunggu di luar teras rumah, setelahnya Saksi UJANG RUDIANA masuk kedalam rumah dan pada saat masuk terdapat Saksi NURAIDAH alias ETEH, selanjutnya Terdakwa mempersilahkan Saksi UJANG RUDIANA untuk duduk di sofa dan pada saat yang sama Saksi UJANG RUDIANA mengundang Terdakwa sebagai Khotib dan dan Wakil Imam untuk menghadiri musyawarah penyegaran pegawai Syara Masjid Al Istiqoma dan Terdakwa menjawab "SIAPA YANG SURUH" lalu Saksi UJANG RUDIANA menjawab "TIDAK ADA YANG MENYURUH TETAPI INI INISIATIF SAYA BERSAMA MASYARAKAT UNTUK MEMAKMURKAN KEMBALI MASJID AL ISTIQOMA DENGAN CARA MENGADAKAN MUSYAWARAH" akan tetapi Terdakwa tidak mepercayainya dan menanyakan kembali sambil memplototi Saksi UJANG RUDIANA "SIAPA YANG SURUH KAMU" dan Saksi UJANG RUDIANA menjawab "INI INISIATIF SAYA BERSAMA MASYARAKAT" setelahnya Terdakwa langsung memukul Saksi UJANG RUDIANA menggunakan tangan kanan dan mengenai wajah Saksi

Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UJANG RUDIANA dan pada saat yang sama Saksi UJANG RUDIANA melakukan perlawanan, setelahnya Terdakwa mengunci dan membanting Saksi UJANG RUDIANA sehingga Terdakwa dan Saksi UJANG RUDIANA terjatuh ke lantai dan pada saat yang sama Saksi UJANG RUDIANA mengigit leher dari Terdakwa, setelahnya Saksi NURAIDAH berteriak histeris, mendengar teriakan tersebut Saksi FAHRI MAULANA dan Saksi SYARIPUDIN masuk ke dalam rumah dan meleraikan Saksi UJANG RUDIANA dan Terdakwa, setelahnya Terdakwa berlari mengambil 1 (satu) buah parang samurai milik Terdakwa yang berada di atas lemari, setelahnya menebas Saksi FAHRI MAULANA sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mengenai dan membuat luka pinggang sebelah kiri, punggung sebelah kiri dan siku sebelah kiri, setelahnya Saksi UJANG RUDIANA langsung lari ke dalam dapur rumah Terdakwa dan melarikan diri melalui dinding seng dengan cara mendobrak dinding seng tersebut, tidak lama kemudian Saksi FAHRI MAULANA muncul dalam keadaan berdarah, setelahnya Saksi ASEP SOFYAN masuk ke dalam rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa menebas Saksi ASEP SOFYAN menggunakan 1 (satu) buah parang samurai milik Terdakwa sehingga mengenai dan membuat luka luka robek pada lengan kiri dan punggung Saksi ASEP SOFYAN.

• Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 042/57-VER/2024/Umum tanggal 02 September 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahmanur selaku dokter Pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko yang telah melakukan pemeriksaan pada Korban FAHRI MAULANA, dengan hasil pemeriksaan :

Luka-Luka :

- Pada punggung sisi kiri, seratus tujuh sentimeter diatas tumit kaki kiri, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar luka otot dan tulang iga, sudut luka kiri tajam, sudut luka kanan tumpul, tidak terdapat jembatan jaringan, pendarahan aktif, luka berukuran enam belas sentimeter kali duakoma lima sentimeter, jika dirapatkan luka berbentuk garis melintang sepanjang enam belas sentimeter.
- Pada pinggang kiri sisi belakang, sembilan puluh empat sentimeter di atas tumit kaki kiri, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar luka otot dan tulang panggul, sudut luka kanantajam, sudut luka kiri tumpul, tidak ada jembatan jaringan, pendarahan aktif, luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran dua puluh tiga sentimeter, luka berbentuk oval/lonjong, luka tidak bisa dirapatkan karena ada jaringan yang hilang.

- Tepat pada siku kiri, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar luka tulang rawan sendi siku kiri, tidak ada jembatan jaringan, jembatan aktif luka berukuran enam sentimeter kali lima sentimeter, luka berbentuk oval/lonjong, luka tidak bisa di rapatkan karena ada jaringan yang hilang.

- Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki berusia dua puluh dua tahun ini, ditemukan luka terbuka pada punggung sebelah kiri disertai patah tulang iga sembilan, sepuluh samping kiri dan robeknya pembuluh darah arteri intercostalis kiri; luka terbuka pada pinggang kiri, disertai patah tulang panggul atas kiri dan robeknya pembuluh darah arteri lumbal kiri, serta luka terbuka pada siku kiri akibat kekerasan tajam. Selanjutnya, ditemukan kondisi syok/renjatan akibat pendarahan.

- Luka-luka tersebut telah menimbulkan bahaya maut bagi korban.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : R/6620/370/IX/2024 tanggal 14 September 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Nancy Jeanette Matulesy selaku dokter Pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah Madani yang telah melakukan pemeriksaan pada Korban ASEP SOFYAN, **dengan hasil pemeriksaan :** Daerah gerak atas, ditemukan luka robek pada bagian tangan sebelah kiri dengan ukuran tiga kali sepuluh sentimeter. Tampak urat tangan terputus, tepi rata pendarahan aktif.

Kesimpulan :

Berdasarkan pemeriksaan terhadap seseorang laki-laki yang bernama ASEP SOFYAN. Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek tepi rata dengan pendarahan aktif. Demikian Visum et Repertum ini dibuat dengan sesungguhnya atas sumpah yang telah saya ucapkan pada waktu memangku jabatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NURAIDAH Alias ETEH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ke persidangan karena Masalah tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka-luka berat;
- Bahwa Kejadian pada Minggu tanggal 01 September 2024 sekitar pukul 19.45 wita di JL.Trans Sulawesi Dusun V Desa Nupa Bomba Kec.Tanantovea Kab.Donggala ;
- Bahwa pelaku adalah terdakwa sdr.SAMSUDIN alias SANGKALA dan yang menjadi korban adalah sdr.FAHRI MAULANA, sdr.ASEP SOFYAN dan sdr.UJANG HERMAWAN;
- Bahwa Saya tidak melihat langsung awal kejadian penganiayaan tersebut karena pada saat itu saya sedang menonton Televisi di dalam rumah namun sebelumnya saya sempat mendengar nada suara mereka berdua mulai tinggi dan saat itu saya tidak menghiraukan kemudian suara meja yang dekat kursi tersebut terjatuh dan saya bahwa melihat suami sudah dikcekik lehernya dan sdr.UJANG RUDIANA mengatakan bahwa “mati kau, mati kau”;
- Bahwa yang saya kenal adalah sdr.UJANG HERMAWAN adalah adik kandung saya ;
- Bahwa Yang saksi ketahui awalnya sdr.UJANG RUDIANA, sdr.FAHRI dan seorang yang saksi tidak kenal datang dirumah saksi menanyakan sdr.SAMSUDIN alias SANGKALA untuk mengundang ke Masjid Al Istiqomah untuk musyawarah pergantian pengus Masjid;
- Bahwa Yang saksi lihat kondisi sdr.UJANG HERMAWAN keluar dari rumah sudah berlumuran darah di badannya namun saksi tidak mengetahui tepatnya luka dibagian mana ;
- Bahwa Terdakwa sdr.SAMSUDIN alias SANGKALA melakukan penganiayaan terhadap korban UJANG HERMAWAN dan sdr.ASEP SOFYAN dengan menggunakan alat berupa samurai;
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekitar pukul 19.30 wita saya mendengar pintu rumah saya diketuk dan saya membuka pintu tersebut dan mendapati ada sdr.UJANG RUDIANA, sdr.FAHRI dan satu saya tidak ketahui tersebut menanyakan

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.SAMSUDIN alias SANGKALA ada dirumah atau tidak ada, kemudian saya menyampaikan bahwa sdr.SAMSUDIN alias SANGKALA sedang berada di Masjid dan kemudian mereka bertiga pergi meninggalkan rumah saya, kemudian tidak lama datanglah suami saya kerumah dan saya menyampaikan bahwa ada sdr.UJANG RUDIANA datang dirumah tadi kemudian saya lanjut menonton Televisi dan datanglah sdr.UJANG RUDIANA beretemu dengan suami saya dan mereka duduk di kursi yang berada diruang tempat saya menonton TV dan setelah beberapa menit mereka bicara tiba-tiba saya mendengar nada suara mereka berdua mulai tinggi dan saya tetap belum menghiraukan kemudian saya mendengar suara meja yang dekat kursi tersebut terjatuh dan saya melihat bahwa suami saya sudah di cekik lehernya dan sdr.UJANG RUDIANA menyampaikan “ mati kau, mati kau: dan saya juga melihat sudah ada sdr.FAHRI di dalam rumah saya kemudian saya langsung lari kedepan teras rumah saya untuk meminta tolong namun tidak ada yang datang kemudian saya masuk kembalindi dalam rumah dan langsung memukul tangan sdr.UJANG RUDIANA karena UJANG RUDIANA mencekik leher suami saya setelah terlepas dari cekikan tersebut suami saya sdr.SAMSUDIN alias SANGKALA bangun dan langsung mengambil samurai yang berada diatas lemari pakaian yang berada diruang keluarga tersebut setelah itu saya melihat sdr.SAMSUDIN alias SANGKALA sudah mengayunkan samurai tersebut kearah sdr.UJANG RUDIANA dan sdr.FAHRI namun saya tidak mengetahui bahwa mereka berdua terkena samuair tersebut atau tidak karena saya belum melihat ada darah dan mereka berdua pun sudah lari menuju kearah dapur rumah saya dan suami saya masih berada diruang keluarga tersebut, dan tidak lama kemudian datanglah sdr.ASEP SOFYAN hendak mau merelai suami saya namun suami saya langsung mengayunkan samuair tersebut kearah sdr.ASEP SOFYAN namun saya tidak melihat bahwa terkena atau tidak dan saya menyuruh sdr.ASEP SOFYAN untuk pergi meninggalkan rumah dan saya masih sambil berteriak karena saya sudah panik, tidak lama kemudian datanglah sdr.UJANG HERMAWAN dan masuk kerumah saya dan saya menyampaikan bahwa “ jauh, keluar dari rumah, bapaknya pegang parang” namun sdr.UJANG HERMAWAN tetap mau masuk dan ingin melerai suami saya tetapi sdr.UJANG HERMAWAN sempat berkelahi dengan suami saya dan saya melihat sudah ada darah dilantai rumah

Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya kemudain saya menarik badan suami saya dan sdr.UJANG HERMAWAN langsung keluar dari dalam rumah tersebut dan suami saya langsung keluar dan berada diteras dengan memegang samurai tersebut dan saya juga berada diteras bersama suami saya kemudian saya melihat UJANG RUDIANA di jalan Raya dan menyampaikan bahwa “ mari kau melawan” menantang suami saya dengan memegang kayu di dua tangannya;

- Bahwa pada saat itu saya melihat sdr.FAHRI juga ikut memukul muka sdr.SAMSUDIN alias SANGKALA sehingga sdr.SAMSUDIN alias SANGKALA mengayunkan samurai tersebut kearah sdr.UJANG RUDIANA dan sdr.FAHRI namun tidak mengetahui bahwa mereka terkena samurai atau tidak;

- Bahwa Selain sdr.UJANG HERMAWAN yang menjadi korban meninggal dunia dirumah sakit di Palu, juga sdr.FAHRI yang saksi ketahui dirawat di RS yang ada di Parigi dan sdr.ASEP SOFYAN di rawat dirumah saksi di Palu ;

- Bahwa Yang saksi ketahui sdr.UJANG RUDIANA, sdr.FAHRI, sdr.ASEP SOFYAN dan sdr.UJANG HERMAWAN sebelumnya tidak ada berselisih paham dengan sdr.SAMSUDIN alias SANGKALA;

- Bahwa pada saat itu saya dengar suara sdr.SAMSUDIN alias SANGKALA mengucakan kata-kata bertanya kepada sdr.UJANG RUDIANA “ siapa yang menyuruh mengundang ke Masjid untuk musyawarah” dan sdr.UJANG RUDIANA menjawab datang saja;

- Bahwa Saksi tidak memperhatikan berapa kali sdr.SAMSUDIN alias SANGKALA mengayunkan samurai tersebut kearah korban;

- Bahwa Yang saya ketahui bahwa sebelumnya samurai tersebut sudah lama disimpan diatas lemari pakaian di ruang keluarga;

- Bahwa Samurai tersebut tidak dibawa ke kebun dan hanya disimpan dirumah;

- Bahwa Keseharian sdr.SAMSUDIN alias SANGKALA sehari-hari adalah sebagai petani dan ke Masjid;

- Bahwa Yang saksi ketahui bahwa antara terdakwa dan korban tidak ada berselisih hanya masalah pergantian pengurus masjid Istiqomah dan korban tidak sebagai pengurus masjid tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi UJANG RUDIANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Masalah tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka-luka berat;
- Bahwa Kejadian pada Minggu tanggal 01 September 2024 sekitar pukul 19.45 wita di JL.Trans Sulawesi Dusun V Desa Nupa Bomba Kec.Tanantovea Kab.Donggala ;
- Bahwa pelaku adalah terdakwa sdra.SAMSUDIN alias SANGKALA dan yang menjadi korban adalah sdr.FAHRI MAULANA, sdr.ASEP SOFYAN dan sdr.UJANG HERMAWAN;
- Bahwa Adapun penyebab sehingga sdr.MOH.SAMSUDIN alias SANGKALA, awalnya saksi, sdr.SYARIFUDIN dan sdr.FAHRI MAULANA datang kerumah sdr.MOH.SAMSUDIN alias SANGKALA untuk mengundang sdr.MUH.SAMSUDIN alias SANGKALA secara lisan untuk hadir di Masjid Al Istiqomah pada malam Selasa setelah badha Isya dalam rangka musyawarah penyegaran kembali pegawai sara masjid Al Istiqomah yang berada di dusun V Maliko Desa Nupabomba Kec.Tanatovea Kab.Donggala, namun pada saat itu sdr.MOH.SAMSUDIN tidak terima di adakannya musyawarah tersebut kemudian sdr.MUH.SAMSUDIN memukul saya menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali dibagian kepala saya kemudian saya melakukan perlawanan sehingga sdr.MUH.SAMSUDIN membanting saya hingga saya dan MUH.SAMSUDIN jatuh dilantai kemudian saya menggigit leher sdr.MUH.SAMSUDIN lalu sdr.MUH.SAMSUDIN mencakar leher saya setelah itu sdr.FAHRI MAULANA dan sdr.SYARIFUDIN merelai kami sehingga kami terpisah setelah itu sdr.MUH.SAMSUDIN memukul saya lagi kemudian saya membalasnya namun dihalangi oleh sdr.FAHRI MAULANA kemudian sdr.MUH.SAMSUDIN lari ke sebelah sofa miliknya kemudian mengambil sebilah samurai lalu menebas sdr.FAHRI MAULANA yang mengenai perut bagian kiri sebanyak 2 (dua) kali kemudian saya respek langsung lari ke dalam dapur lalu saya memanggil sdr.FAHRI MAULANA namun di dapur tidak ada jalan keluar sehingga saya mendobrak dinding seng dan bersembunyi di gang dapur tidak lama kemudian sdr.FAHRI MAULANA muncul dan sudah berlumuran darah kemudian meminta tolong kepada saya karena sudah tidak kuat kemudian saya inisiatif untuk turun melewati tiang dapur rumah sdr.MUH.SAMSUDIN lalu

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Dgl



berlari keluar menuju rumah sdr.Pak RAJA dan meminta tolong kepada pak RAJA untuk membantu sdr.FAHRI MAULANA yang lagi pendarahan kemudian tiba-tiba sdr.ACEP SUPARMAN lewat sehingga saya menyuruh sdr.ACEP MAULANA untuk memanggil orang tua sdr.FAHRI MAULANA setelah itu saya dan sdr.pak RAJA menuju kerumah sdr.MUH.SAMSUDIN dan melihat sdr.ASEP SOFYAN dibonceng dalam keadaan lengannya terluka dan berlumuran darah setelah itu saya melihat sdr.MUH.SAMSUDIN berada didepan pintu rumahnya sambil mengipas-ngipas samurai sehingga saya tidak berani mendekat kemudian saya mendengar teriakan dari istri sdr.UJANG HERMAWAN didalamrumah miliknya setelah itu warga berdatangan kemudian saya dan warga masuk kedalam rumah sdr.UJANG HERMAWAN kemudian saya melihat sdr.UJANG HERMAWAN sudah terkapar dengan posisi tengkurap penuh dengan darah kemudian saya keluar menahan mobil yang melintas untuk membawa sdr.UJANG HERMAWAN ke rumah sakit namun tidak ada yang berhenti setelah itu saya pulang kerumah takut terjadi apa-apa dengan anak istri saya, setelah saya amankan istri saya dirumah kerabat saya balik lagi ketempat kejadian dan melihat sudah ada pihak kepolisian mengamankan sdr.MUH.SAMSUDIN dan mengevakuasi sdr.FAHRI MAULANA dan sdr.UJANG HERMAWAN;

- Bahwa Awalnya saya melihat Masjid Al Istiqomah sepi dengan jamaah yang shalat berjamaah sehingga pada bulan Agustus 2024 hari dan tanggal saya sudah lupa saya setelah shalat isya saya kumpul di masjid tempat mengaji saya menanyakan kepada warga yang tinggal di dekat masjid Al Istiqomah mengapa sehingga tidak ada yang shalat berjamaah di Masjid Al Istiqomah dan memilih shalat di masjid tempat lain kemudian warga menjawab “ karena pengurus masjid yang sekarang ini tidak disukai oleh warga” kemudian saya berinisiatif untuk meramaikan kembali Masjid Al Istiqomah sehingga saya mengajak warga untuk shalat di masjid tersebut kemudian selama selama kami shalat di masjid tersebut imam masjid tidak ada dan ada hanya ketika shalat jumat saja sehingga sehingga saya menawarkan musyawarah kepada jamaah untuk mengadakan musyawarah penyegaran kembali pegawai sara kemudian di setuju oleh masyarakat dan kepala dusun sehingga apada hari jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 wita saya memulai mengundang satu persatu pegawai sara lama di rumah masing-masing melalui undangan lisan hingga pada hari minggu

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 September 2024 saya, sdr.FAHRI MAULANA, sdr.SYARIFUDIN dan warga lainnya shalat berjamaah dengan sdr.MOH.SAMSUDIN dan saat itu sempat yang jadi imam adalah sdr.MOH.SAMSUDIN setelah shalat isya berjamaah saya hendak menyampaikan undangan lisan musyawarah penyegaran kembali pegawai sara masjid Al Istiqomah namun sdr.SYARIFUDIN menyarakan agar kami datang kerumah sdr.MOH.SAMSUDIN sehingga setelah shalat isya saya kerumah sdr.FAHRI MAULANA makan malam kemudian saya, sdr.FAHRI MAULANA dan sdr.SYARIFUDIN kerumah sdr.SAMSUDIN tidak ada dirumah sehingga kami kembali ke masjid sambil menunggu sdr.MOH.SAMSUDIN pulang kerumah, setelah beberapa menit kemudian saya bertiga kembali kerumah sdr.MOH.SAMSUDIN dan mendapati sedang memasukan sepeda motornya ke dalam rumahnya kemudian saya memberi salam lalu MOH.SAMSUDIN menjawab dan membuka pagar rumahnya kemudian sdr.MOH.SAMSUDIN memanggil masuk kedalam rumahnya kemudian saya menyuruh sdr.SYARIFUDIN dan sdr.FAHRI MAULANA menunggu diteras setelah itu saya masuk kedalam rumah dan mempersilahkan saya duduk dikursi sofa di ruang tengah di mana pada saat itu istri MOH.SAMSUDIN sedang menonton TV setelah itu saya duduk agak berjauhan dengan sdr.MOH.SAMSUDIN kemudian saya menyampaikan maksud dan tujuan saya kerumah sdr.MOH.SAMSUDIN kemudian saya mengundang sdr.MOH.SAMSUDIN sebagai khotib dan wakil Imam untuk hadir malam Selasa di Masjid Alistiqomah kemudian sdr.MOH.SAMSUDIN berkata " siapa yang suruh" lalu saya jawab " tidak ada yang menyuruh tapi ini inisiatif saya bersama dengan masyarakat untuk memakmurkan kembali masjid Alistiqomah dengan cara mengadakan musyawarah namun pada saat itu sdr.MOH.SAMSUDIN tidak percaya dan tetap bertanya kepada saya " siapa yang suruh kamu.." sambil mendekati saya sambil memplototi saya dan duduk disamping saya sambil memasukkan kaki kirinya di selah selah kaki kanan saya sambil berkata " siapa yang suruh kamu " saya jawab " ini inisiatif saya bersama masyarakat " kemudian sdr.MOH.SAMSUDIN langsung memukul saya menggunakan tangan kanan yang mengenai kepala saya sehingga saya melakukan perlawanan dan memukul kembalisdr.MOH.SAMSUDIN yang mengenai wajah kemudian sdr.MUH.SAMSUDIN membanting saya hingga saya dan

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUH.SAMSUDIN jatuh dilantai kemudian saya menggigit leher sdr.MUH.SAMSUDIN lalu sdr.MUH.SAMSUDIN mencakar leher saya setelah itu sdr.FAHRI MAULANA dan sdr.SYARIFUDIN merelai kami sehingga kami terpisah setelah itu sdr.MUH.SAMSUDIN memukul saya lagi kemudian saya membalasnya namun dihalangi oleh sdr.FAHRI MAULANA kemudian sdr.MUH.SAMSUDIN lari ke sebelah sofa miliknya kemudian mengambil sebilah samurai lalu menebas sdr.FAHRI MAULANA yang mengenai perut bagian kiri sebanyak 2 (dua) kali kemudian saya respek langsung lari ke dalam dapur lalu saya memanggil sdr.FAHRI MAULANA namun di dapur tidak ada jalan keluar sehingga saya mendobrak dinding seng dan bersembunyi di gang dapur tidak lama kemudian sdr.FAHRI MAULANA muncul dan sudah berlumuran darah kemudian meminta tolong kepada saya karena sudah tidak kuat kemudian saya inisiatif untuk turun melewati tiang dapur rumah sdr.MUH.SAMSUDIN lalu berlari keluar menuju rumah sdr.Pak RAJA dan meminta tolong kepada pak RAJA untuk membantu sdr.FAHRI MAULANA yang lagi pendarahan kemudian tiba-tiba sdr.ACEP SUPARMAN lewat sehingga saya menyuruh sdr.ACEP MAULANA untuk memanggil orang tua sdr.FAHRI MAULANA setelah itu saya dan sdr.pak RAJA menuju kerumah sdr.MUH.SAMSUDIN dan melihat sdr.ASEP SOFYAN dibonceng dalam keadaan lengannya terluka dan berlumuran darah setelah itu saya melihat sdr.MUH.SAMSUDIN berada didepan pintu rumahnya sambil mengipas-ngipas samurai sehingga saya tidak berani mendekat kemudian saya mendengar teriakan dari istri sdr.UJANG HERMAWAN didalam rumah miliknya setelah itu warga berdatangan kemudian saya dan warga masuk kedalam rumah sdr.UJANG HERMAWAN kemudian saya melihat sdr.UJANG HERMAWAN sudah terkapar dengan posisi tengkurap penuh dengan darah kemudian saya keluar menahan mobil yang melintas untuk membawa sdr.UJANG HERMAWAN ke rumah sakit namun tidak ada yang berhenti setelah itu saya pulang kerumah takut terjadi apa-apa dengan anak istri saya, setelah saya amankan istri saya dirumah kerabat saya balik lagi ketempat kejadian dan melihat sudah ada pihak kepolisian mengamankan sdr.MUH.SAMSUDIN dan mengevakuasi sdr.FAHRI MAULANA dan sdr.UJANG HERMAWAN;

- Bahwa Yang pertama mengidekan musyawarah pergatian pegawai sara pada masjid Al Istiqomah adalah saya dan saya juga

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan hal tersebut kepada Imam Masjid dan disampaikan ke Terdakwa, juga saya sampaikan kepada masyarakat dan menyetujui ;

- Bahwa Terdakwa selain sebagai Wakil Imam Masjid juga sekaligus sebagai Khotib ;
- Bahwa Yang saksi ketahui pegawai sara di Masjid tersebut ada 5 (lima) orang ;
- Bahwa Saksi tidak ada berselisih paham dengan terdakwa dan sebelumnya saksi pernah mengajak terdakwa untuk diskusi tentang penyegaran pengurus masjid;
- Bahwa pengurus masjid ada honor yang dibayar per 2 sampai 3 bulanan namun tidak mengetahui sumber honor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menerima honor pegawai sara dan ide pergantian pegawai sara tidak terkait dengan honor;
- Bahwa Sdr.UJANG HERMAWAN datang di rumah terdakwa saat kejadian dengan tujuan melihat kejadian pengainayaan yang terjadi ;
- Bahwa Yang saksi ketahui sdr.UJANG HERMAWAN mengalami luka robek bagian perut hingga keluar usus dan luka di bagian tangan hingga dilarikan di rumah saksit Parigi namun nyawanya tidak tertolong dan meninggal dunia. Sdr.FAHRI MAULANA mengalami luka robek di bagian perut dan siku tangan hingga dilarikan ke rumah saksit Parigi dan mendapat perawatan namun sampai sekarang dan akan dilakukan operasi. Sdr.ASEP SOFYAN mengalami luka bagian depan dan punggung dan dirawat di rumah saksit Madani Palu dan akan dilakukan operasi penyambungan urat yang putus karena jari kelingking dan jari manis tidak bisa difungsikan;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat korban ditebas oleh terdakwa, namun sempat melihat korban UJANG HERMAWAN lari kerumahnya yang jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari rumah terdakwa;
- Bahwa Hubungan korban sdr.UJANG HERMAWAN dengan terdakwa adalah sdr.UJANG HERMAWAN adalah adik kandung dari istri Terdakwa, sedang ASEP SOFYAN merupakan keponakan terdakwa (ibu kandung sdr.ASEP SOFYAN adik kakak dengan istri terdakwa);
- Bahwa Yang saya ketahui bahwa terdakwa mengambil samurai tersebut yang disimpan diatas lemari pakaian di ruang keluarga;

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



- Bahwa Yang masuk terakhir ke dalam rumah terdakwa adalah korban sdr.UJANG HERMAWAN, setelah itu Terdakwa keluar diteras rumahnya sambil memegang samurai;
- Bahwa Korban UJANG HERMAWAN masuk kerumah terdakwa saat kejadian hanya sendiri dengan tujuan melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Yang saksi ketahui bahwa antara terdakwa dan korban tidak ada berselisih dan sempat sebagai Ketua Risma Masjid dan sebelumnya masih komunikasi biasa dengan Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu:

- Bahwa untuk mengadakan rapat musyawarah pergantian pegawai sara tersebut tidak semua masyarakat setempat setuju dengan kemauan saksi;
- Bahwa saksi sempat mengatakan " saya bunuh kamu 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi sempat memukul Terdakwa kurang lebih 5 (lima) kali saat kami saling bergulat;

3. Saksi ASEP SOFYAN Alias APENG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Masalah tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka-luka berat;
- Bahwa Kejadian pada Minggu tanggal 01 September 2024 sekitar pukul 19.45 wita di JL.Trans Sulawesi Dusun V Desa Nupa Bomba Kec.Tanantovea Kab.Donggala;
- Bahwa pelaku adalah terdakwa sdra. MOH.SAMSUDIN alias SANGKALA dan yang menjadi korban adalah saya, sdr.FAHRI MAULANA, dan sdr.UJANG HERMAWAN;
- Bahwa Penyebab penganiayaan tersebut saya tidak mengetahui pasti namun pada saat itu saya mendengar dari rumah saya suara dinding papan bunyi sehingga saya keluar rumah dan melihat istri dari sdr.MOH.SAMSUDIN berteriak minta tolong didepan rumahnya sehingga saya langsung masuk kedalam rumah tersebut;
- Bahwa Awalnya pada hari minggu tanggal 1 September 2024 sekitar pukul 20.30 wita saya berada dirumah saya tiba-tiba saya mendengar suara di tembok rumah sdr.MOH. SAMSUDIN dan saya langsung keluar rumah dan berdiri dipinggir jalan depan rumah saya namun saya tidak melihat apa-apa setelah itu saya maju lagi sampai di depan rumah

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Dgl



sdr.MOH.SAMSUDIN dan mendapati istrinya berada di depan teras rumahnya berteriak minta tolong dan melihat saya kemudian istrinya menyampaikan kepada saya “Pian” tolong di dalam ada yang berkelahi” setelah itu saya langsung masuk kedalam rumah dan menuju keruang keluarga dan mendapati ada sdr.FAHRI MAULANA sedang memisahkan sdr.UJANG RUDIANA dan sdr.MOH.HASANUDIN yang sedang berkelahi dan saya langsung membantu sdr.FAHRI MAULANA untuk memisahkan mereka berdua kemudian saya memisahkan sdr.UJANG RUDIANA namun setelah itu sdr.MOH.SAMSUDIN mengambil sebilah parang samuari yang berada diatas lemari dan langsung menebas sdr.FAHRI MAULANA di bagian pinggang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian menebas lagi bagian lengan sebelah kiri dan terus sehingga mengenai rusuk sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu MOH.SAMSUDIN menebas saya ke bagian tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan menebas lagi dibagian pinggang saya sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian saya langsung lari keluar dan berteriak minta tolong;

- Bahwa Saya tidak mengetahui sebab sehingga terjadi perkelahian antara sdr.UJANG RUDIANA, sdr.FAHRI MAULANA berkelahi dengan sdr.MOH.SAMSUDIN;

- Bahwa jarak antara saya dengan FAHRI MAULANA kurang lebih 1 (satu) meter, kemudian UJANG RUDIANA sekitar 2 (dua) meter sedang sdr.MOH.SAMSUDIN sekitar 1 (satu) meter yang posisi di dalam rumah sdr.MOH.SAMSUDIN;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sdr.MOH.SAMSUDIN pernah ada selisih paham dengan sdr.UJANG RUDIANA, sdr.FAHRI MAULANA;

- Bahwa Jarak rumah sdr.MOH.SAMSUDIN dengan rumah sdr.UJANG RUDIANA sekitar 200 meter sedang dengan rumah sdr.FAHRI MAULANA sekitar 50 meter;

- Bahwa dari penganiyaan tersebut saya mengalami luka bagian depan dan punggung dan dirawat di rumah saksit Madani Palu dan akan dilakukan operasi penyambungan urat yang putus karena jari kelingking dan jari manis tidak bisa difungsikan;

- Bahwa selain saya yang menjadi korban ada orang lain yaitu sdr. sdr.UJANG HERMAWAN mengalami luka robek bagian perut hingga keluar usus dan luka di bagian tangan hingga dilarikan di rumah saksit Parigi namun nyawanya tidak tertolong dan meninggal dunia. Sdr.FAHRI

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Dgl



MAULANA mengalami luka robek di bagian perut dan siku tangan hingga dilarikan ke rumah saksit Parigi dan mendapat perawatan namun sampai sekarang dan akan dilakukan operasi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sehingga sdr.UJANG HERMAWAN berada di rumah sdr.MOH.SAMSUDIN;

- Bahwa Terdakwa MOH.SAMSUDIN mengayunkan samurai kearah sdr.FAHRI MAULANA senayak 2 (dua) kali yang mengakibatkan luka berat dan kearah saksi sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan luka berat;

- Bahwa Hubungan korban sdr.UJANG HERMAWAN dengan terdakwa adalah sdr.UJANG HERMAWAN adalah adik kandung dari istri Terdakwa, sedang saya merupakan keponakan terdakwa (ibu kandung saya adik kakak dengan istri terdakwa);

- Bahwa Yang saya ketahui bahwa terdakwa mengambil samurai tersebut yang disimpan diatas lemari pakaian di ruang keluarga;

- Bahwa Yang masuk terakhir ke dalam rumah terdakwa adalah korban sdr.UJANG HERMAWAN, setelah itu Terdakwa keluar diteras rumahnya sambil memegang samurai ;

- Bahwa Korban UJANG HERMAWAN masuk kerumah terdakwa saat kejadian hanya sendiri dengan tujuan melihat kejadian tersebut;

- Bahwa Yang saksi ketahui bahwa antara terdakwa dan korban tidak ada berselisih paham sebelumnya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu:

- Bahwa saksi tidak merelai saat terjadi pekelahian dan terdakwa merasa terancam;

4. Saksi FAHRI MAULANA alias FAHRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Masalah tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka-luka berat;

- Bahwa Kejadian pada Minggu tanggal 01 September 2024 sekitar pukul 19.45 wita di JL.Trans Sulawesi Dusun V Desa Nupa Bomba Kec.Tanantovea Kab.Donggala;

- Bahwa pelaku adalah terdakwa sdra. MOH.SAMSUDIN alias SANGKALA dan yang menjadi korban adalah saya, sdr.ASEP SOFYAN, dan sdr.UJANG HERMAWAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebab penganiayaan tersebut saya tidak mengetahui pasti namun pada saat itu saksi hanya hendak merelai sdr.MOH.SAMSUDIN Alias SANGKALA dengan sdr.UJANG RUDIANA yang berkelahi didalam rumah sdr.MOH.SAMSUDIN;

- Bahwa Awalnya saya, sdr.UJANG RUDIANA dan beberapa anak muda lainnya melihat Masjid Al Istiqomah sepi dengan jamaah yang shalat berjamaah sehingga pada bulan Agustus 2024 hari dan tanggal saya sudah lupa saya setelah shalat isya saya kumpul di masjid dan saya menanyakan kepada warga yang tinggal di dekat masjid Al Istiqomah mengapa sehingga tidak ada yang shalat berjamaah di Masjid Al Istiqomah dan memilih shalat di masjid tempat lain kemudian warga menjawab “ karena pengurus masjid yang sekarang ini tidak disuka oleh warga” kemudian saya berinisiatif untuk meramaikan kembali Masjid Al Istiqomah sehingga saya mengajak warga untuk shalat di masjid tersebut kemudian selama selama kami shalat di masjid tersebut imam masjid tidak ada dan ada hanya ketika shalat jumat saja sehingga sehingga saya menawarkan musyawarah kepada jamaah untuk mengadakan musyawarah penyegaran kembali pegawai sara kemudian di setuju oleh masyarakat dan kepala dusun sehingga apada hari jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 wita saya dan UJANG RUDIANA memulai mengundang satu persatu pegawai sara lama di rumah masing-masing melalui undangan lisan hingga pada hari minggu tanggal 1 September 2024 saya, sdr.FAHRI MAULANA, sdr.SYARIFUDIN dan warga lainnya shalat berjamaah dengan sdr.MOH.SAMSUDIN dan saat itu sempat yang jadi imam adalah sdr.MOH.SAMSUDIN setelah shalat isya berjamaah saya hendak menyampaikan undangan lisan musyawarah penyegaran kembali pegawai sara masjid Al Istiqomah namun sdr.SYARIFUDIN menyarakan agar kami datang kerumah sdr.MOH.SAMSUDIN sehingga setelah shalat isya sdr.UJANG RUDIANA kerumah saya makan malam kemudian kami kerumah sdr.MOH.SAMSUDIN tidak ada dirumah sehingga kami kembali ke masjid sambil menunggu sdr.MOH.SAMSUDIN pulang kerumah, setelah beberapa menit kemudian saya bertiga kembali kerumah sdr.MOH.SAMSUDIN dan mendapati sedang memasukan sepeda motornya ke dalam rumahnya kemudian saya memberi salam lalu MOH.SAMSUDIN menjawab dan membuka pagar rumahnya kemudian sdr.MOH.SAMSUDIN memanggil masuk kedalam rumahnya kemudian

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.UJANG RUDIANA menyuruh sdr.SYARIFUDIN dan saya menunggu diteras karena tidak sopan kami tiga orang masuk kedalam rumahnya setelah itu sdr.UJANG RUDIANA masuk kedalam rumah sendirian beberapa menit kemudian saya mendengar suara gaduh yakni suara MOH.SAMSUDIN alias Dg.SANGKALA yang nadanya tinggi yang berkata “ siapa yang suruh kamu, kamu bohong yah, memangnya kamu Ketua RT” diucapkan berkali kali ” tidak lama kemudian saya dengan ribut seperti orang yang berkelahi sehingga saya dan SYAFRUDIN masuk kedalam rumah dan melihat sdr.MOH.SAMSUDIN Alias Dg.SANGKALA dan sdr,UJANG RUDIANA sudah berkelahi dimana pada saat itu sdr.UJANG RUDIANA sudah diatas sdr.MOH.SAMSUDIN Dg.SANGKALA sementara istrinya membantu memukul UJANG RUDIANA sehingga saya menarik UJANG RUDIANA untuk tidak berkelahi dan memisahkan mereka namun saya tidak sanggup sehingga sdr.SYAFRUDIN dan istri sdr.MOH.SAMSUDIN keluar rumah mencari bantuan kemudian datang sdr.ASEP SOFYAN membantu merelai sehingga ASEP SOFYAN menarik UJANG RUDIANA lalu sdr.MOH,SAMSUDIN berdiri lagi dan memukul UJANG RUDIANA sehingga saya mendorong sdr.MOH.SAMSUDIN Dg.SANGKALA agar mereka terpisah tiba-tiba sdr.MOH.SAMSUDIN mengambil Samurai yang ada diatas lemari kecil yang berada disamping lalu mengayunkan kearah saya yang mengenai perut bagian kiri sebanyak 2 (dua) kali lalu sdr.MOH.SAMSUDIN mengejar ASEP SOFYAN dan menebasnya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai lengan bagian kiri dan pinggang sebelah kiri setelah itu saya dan UJANG RUDIANA lari kearah kemudian UJANG RUDIANA mendobrak dinding seng dapur rumah sdr.MOH.SAMSUDIN dan memanggil saya untuk kabur namun saya sudah tidak mampu sehingga UJANG RUDIANA menyampaikan “ tunggu disini, saya cari bantuan “ kemudian sdr.UJANG RUDIANA turun melalui tiang dapur lalu pergi meninggalkan saya sekitar 20 menit kemudian datang warga menolong namun tidak mampu mengangkat saya untuk dibawa setelah itu datang ibu saya yang meminta tolong dengan teman-teman saya untuk membawa saya kepinggir jalan dan tidak lama datang pihak kepolisian membuang tembakan peringatan sehingga parang samuari sdr.MOH. SAMSUDIN dilepas, saat itu sdr.MOH.SAMSUDIN diamankan oleh polisi setelah itu saya dan UJANG RUDIANA dibawa kerumah sakit untuk mendapat pertolongan namun sdr.UJANG

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAWAN tidak tertolong dan saya mengetahui setelah dirumah saksit bahwa UJANG HERMAWAN ditebas diperut hingga keluar usus dan tangan bagian kiri terbelah menjadi 2 bagian dan mendengar ASEP SOFYAN juga dirawat di rumah sakit Madani Pali;

- Bahwa Saya tidak mengetahui sebab sehingga terjadi perkelahian antara sdr.UJANG RUDIANA, berkelahi dengan sdr.MOH.SAMSUDIN namun saat itu hanya untuk merelai mereka;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sdr.MOH.SAMSUDIN pernah ada selisih paham dengan sdr.UJANG RUDIANA ;

- Bahwa dari penganiayaan tersebut saya mengalami saya mengalami luka robek dibagian perut sebelah kiri, pinggul sebelah kiri dan siku tangan sebelah kiri sehingga saya dilarikan di rumah sakit parigi dan mendapat perawatan dengan operasi karena 3 ruas tulang rusuk saya patah tulang pinggul saya retak serta beberapa urat saya putus sehingga saya tidak bisa berjalan seperti semula;

- Bahwa Terdakwa MOH.SAMSUDIN mengayunkan samurai ke arah saya senayak 2 (dua) kali yang mengakibatkan luka berat ;

- Bahwa Yang saya ketahui bahwa terdakwa mengambil samurai tersebut yang disimpan diatas lemari pakaian di ruang keluarga;

- Bahwa Yang masuk terakhir ke dalam rumah terdakwa adalah korban sdr.UJANG HERMAWAN, setelah itu Terdakwa keluar diteras rumahnya sambil memegang samurai ;

- Bahwa Korban UJANG HERMAWAN masuk ke rumah terdakwa saat kejadian hanya sendiri dengan tujuan melihat kejadian tersebut;

- Bahwa Yang saksi ketahui bahwa antara terdakwa dan korban tidak ada berselisih paham sebelumnya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Saksi ARI SANDI Bin UJANG HERMAWAN Alias SANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Masalah tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka-luka berat;

- Bahwa Kejadian pada Minggu tanggal 01 September 2024 sekitar pukul 19.45 wita di JL.Trans Sulawesi Dusun V Desa Nupa Bomba Kec.Tanantovea Kab.Donggala;

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku adalah terdakwa sdr. MOH.SAMSUDIN alias SANGKALA dan yang menjadi korban adalah sdr.UJANG HERMAWAN, sdr.FAHRI MAULANA, dan sdr.ASEP SOPYAN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga sdr.MOH.SAMSUDIN melakukan penganiayaan tersebut namun menurut cerita bapak saya sdr.UJANG HERMAWAN ingin merelai karena ada keributan di rumah sdr.MOH.SAMSUDIN namun malah menjadi korban;
- Bahwa Awalnya pada hari minggu tanggal 1 September 2024 sekitar pukul 20.00 wita, saat itu saya berada di Palu, lalu saya dihubungi oleh ibu saya sdri.NINGSIH dan mengabarkan pulang dulu nak lihat bapakmu di aniaya (dipotong) oleh sdr.MOH.SAMSUDIN. Kemudian saya berangkat menuju rumah sakit di Kab.Parigi dan sesampainya disana saya melihat bapak saya sudah meninggal dunia dan saya sempat melihat luka robek ditangan dan perut kemudian saya disampaikan lagi oleh sdr.MANG TOTO bahwa ada korban lain yakni sdr.ASEP SOFYAN dan sdr.FAHRI MAULANA yang mengalami luka rober akibat ditebas menggunakan Samuari oleh sdr.SAMSUDIN. Kemudian jrnazah bapak saya dibawa pulang kerumah duka di Desa Nupabomba Kec.Tanantovea Kab.Donggala untuk dimakamkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait hal tersebut karena bapak saksi sdr.UJANG HERMAWAN tidak pernah cerita bila ada masalah;
- Bahwa Bapak saya sdr.UJANG HERMAWAN ingin merelai karena ada keributan di rumah sdr.MOH.SAMSUDIN namun malah menjadi korban;
- Bahwa Hubungan korban bapak saksi sdr.UJANG HERMAWAN dengan terdakwa sdr.MOH.SAMSUDIN adalah sdr.UJANG HERMAWAN adalah adik kandung dari istri Terdakwa sdr.MOH.SAMSUDIN;
- Bahwa Menurut informasi cara terakwa sdr.MOH.SAMSUDIN melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara menebas membabi buta menggunakan senjata tajam jenis samurai ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. Saksi SYARIPUDIN Alias AIP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Masalah tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka-luka berat;

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian pada Minggu tanggal 01 September 2024 sekitar pukul 19.45 wita di JL.Trans Sulawesi Dusun V Desa Nupa Bomba Kec.Tanantovea Kab.Donggala;
- Bahwa pelaku adalah terdakwa sdr. MOH.SAMSUDIN alias SANGKALA dan yang menjadi korban adalah sdr.UJANG HERMAWAN, sdr.FAHRI MAULANA, dan sdr.ASEP SOPYAN;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut karena saksi yang mengantar UJANG RUDIANA kerumah sdr.MOH.SAMSUDIN alias SANGKALA untuk mengundang sdr.MOH.SAMSUDIN Alias SANGKALA untuk melaksanakan kegiatan musyawarah penyegaran Pegawai Sara yang dilaksanakan di Majid Al Istiqomah ;
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekitar pukul 19.00 wita saya berada di masjid Al Istiqoman yang berada di dusun V Desa Nupabomba Kec.Tanatovea Kab.Donggala saya hendak mau shalat Isya setelah selesai shalat Isya saya bertemu dengan sdr.UJANG RUDIANA dan sdr.FAHRI MAULANA kemudian saya mengajak sdr.FAHRI untuk pergi mengaji namun sdr.FAHRI menyampaikan bahwa dia bersama sdr.UJANG RUDIANA akan pergi mengundang sdr.MOH.SAMSUDIN Alias SANGKALA tentang kegiatan permusyawaratan penyegaran pegawai sara dan saya mengatakan kepada sdr.FAHRI bahwa saya mau ikut kerumah sdr.MOH.SAMSUDIN Alias SANGKALA, setelah sampai dirumah sdr.MOH.SAMSUDIN , sdr.UJANG RUDIANA menyuruh saya dan sdr.FAHRI untuk menunggu diluar rumah sdr.MOH.SAMSUDIN Alias SANGKALA, kemudian sekitar 10 menit saya dengar suara teriakan dari dalam rumah sdr.MOH.SAMSUDIN alias SANGKALA dan saya bersama sdr.FAHRI masuk kedalam rumah dan mendapati bahwa sdr.UJANG RUDIANA dan sdr.MOH.SAMSUDIN Alias SANGKALA berkelahi setelah itu saya bersama sdr.FAHRI langsung memisahkan mereka berdua namun kami tidak bisa merelai dan saya langsung keluar rumah kemudian saya berteriak meminta tolong karena ada yang berkelahi setelah itu datanglah sdr.ASEP SOFYAN dan langsung masuk kedalam rumah sdr.MOH.SAMSUDIN Alias SANGKALA tersebut setelah itu saya hendak mau masuk kedalam rumah sdr.MOH.SAMSUDIN Alias SANGKALA namun saya sudah melihat sdr.ASEP SOFYAN keluar dari rumah tersebut dengan memegang tangan kirinya sudah berdarah dsan luka di tangan kiri dan tidak lama kemudian saya melihat sdr.UJANG

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAWAN keluar dari rumah tersebut dengan keadaan berdarah dibagian perutnya dan saya masuk kedalam rumah tersebut untuk mencari sdr.FAHRI namun pada saat saya masuk baru sampai diruang tamu saya melihat sdr.MOH.SAMSUDIN Alias SANGKALA memegang samurai di tangan kanannya dan melihat langsung mau menebas saya namun saya langsung menunduk dan kemudian saya lari keluar rumah dan langsung menuju kerumah sdr.UJANG RUDIANA dan setelah sampai dirumah sdr.UJANG RUDIANA saya meminjam sepeda motor dan saya menuju ke dusun IV di Masjid Nurul Islah dan langsung meminta bantuan ke masyarakat yang sedang pengajian di masjid tersebut, kemudian saya langsung balik kerumah sdr.MOH.SAMSUDIN Alias SANGKALA dan mendapati sudah memegang samurai dan berada dipinggir jalan tersebut kemudian saya memutar sepeda motor saya dan kembali ke masjid Nurul Islah saya menanyakan “dimana mobil, sudah dimana Polisinya” setelah itu sekitar 5 lima menit datanglah polisi dan saya langsung menuju kerumah sdr.MOH.SAMSUDIN alias SANGKALA tersebut dan mendapati sdr.MOH.SAMSUDIN Alias SANGKALA sudah terikat tangannya dan berada didepan rumahnya kemudian saya membantu sdr.UJANG HERMAWAN dan sdr.FAHRI naik ketatas mobil patroli untuk dibawa kerumah saksit yang berada di Parigi, setelah sampai di rumah saksit sdr.UJANG HERMAWAN dan sdr.FAHRI langsung dilarikan ke IGD dan saya bersama ALFIN yakni ayah dari sdr.FAHRI langsung menunggu mereka berdua dan tidak lama datanglah keluarga mereka di rumah sakit tersebut dan sekitar pukul 21.50 wita saya dengar kabar bahwa sdr.UJANG HERMAWAN telah meninggal dunia kemudian sekitar pukul 01.30 wita saya bersama keluarga sdr.UJANG HERMAWAN pulang kerumah untuk membawa jenazah sdr.UJANG HERMAWAN;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sdr.MOH.SAMSUDIN pernah ada selisih paham dengan sdr.UJANG RUDIANA ;
- Bahwa dari penganiyaan tersebut saya melihat luka dari sdr.UJANG HERMAWAN pada saat di Rumah saksit yakni bagain tangan kiri luka robek yang panjang dan luka rober pada bagian perut sebelah kiri akibat ditebas dengan samuari ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di mana sdr.MOH.SAMSUDIN alias SANGKALA peroleh samuari tersebut;

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah terjadi penganiayaan tersebut Terdakwa keluar diteras rumahnya sambil memegang samurai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

7. Saksi NINGSIH Bin PUPUN Alias NINGSIH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Masalah tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka-luka berat;

- Bahwa Kejadian pada Minggu tanggal 01 September 2024 sekitar pukul 19.45 wita di JL.Trans Sulawesi Dusun V Desa Nupa Bomba Kec.Tanantovea Kab.Donggala;

- Bahwa pelaku adalah terdakwa sdr. MOH.SAMSUDIN alias SANGKALA dan yang menjadi korban adalah sdr.UJANG HERMAWAN, sdr.FAHRI MAULANA, dan sdr.ASEP SOPYAN;

- Bahwa Kejadian pada Minggu tanggal 01 September 2024 sekitar pukul 19.45 wita di JL.Trans Sulawesi Dusun V Desa Nupa Bomba Kec.Tanantovea Kab.Donggala ;

- Bahwa pelaku adalah terdakwa sdr. MOH.SAMSUDIN alias SANGKALA dan yang menjadi korban adalah sdr.UJANG HERMAWAN, sdr.FAHRI MAULANA, dan sdr.ASEP SOPYAN;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga sdr.MOH.SAMSUDIN melakukan penganiayaan tersebut namun menurut cerita bahwa sdr.UJANG HERMAWAN yang juga adalah suami saya ingin merelai karena ada keributan di rumah sdr.MOH.SAMSUDIN namun malah menjadi korban;

- Bahwa Awalnya pada hari minggu tanggal 1 September 2024 sekitar pukul 20.00 wita, saat itu saya bersama suami saya yakni sdr.UJANG HERMAWAN sedang menonton TV kemudian suami saya mendengar suara teriakan meminta tolong dari rumah sdr. MOH.SAMSUDIN. setelah itu suami saya sdr.UJANG HERMAWAN langsung bangun dan pergi mencari tahu sumber suara meminta tolong tersebut dan setelah suami saya pergi saya kembali melanjutkan menonton TV, sekitar 5 (lima) menit kemudian suami saya kembali kerumah namun sudah berlumuran darah dibagian tangan dan bagian perut sebelah kiri sudah robek dan isi dalam perut sudah keluar, saya pun kaget dan langsung membaringkan suami saya ditempat nonton TV kemudian saya hendak meminta tolong keluar rumah namun saya melihat sdr.MOH.SAMSUDIN sedang

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang samurainya dan berada dipinggir jalan rumah saya setelah itu sdr.MOH.SAMSUDIN melihat saya membuka pintu samping rumah dan langsung mengangkat parang samurainya tersebut kearah saya dan saya langsung masuk kembali kedalam rumah dan mengunci semua pintu rumah, dan saya sempat melihat lewat jendela rumah saya melihat sdr. MOH.SAMSUDIN bolak balik dipinggir jalan tersebut sambil memegang samurai. Kemudian selang beberapa lama saya melihat sdr.UJANG RUDIANA berdiri di seberang jalan rumah saya kemudian saya meminta tolong dan sdr.UJANG RUDIANA masuk di dalam rumah saya lalu saya keluar rumah dan langsung menahan mobil agar bisa membawa suami saya kerumah sakit namun tidak ada yang berhenti sambil meminta tolong kemudian datanglah mobil polisi dan langsung membawa suami saya kerumah sakit;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait hal tersebut karena suami saya tidak pernah cerita bila ada masalah;
- Bahwa Suami saya hanya ingin merelai karena ada keributan di rumah sdr.MOH.SAMSUDIN namun malah menjadi korban;
- Bahwa Hubungan korban sdr.UJANG HERMAWAN dengan terdakwa sdr.MOH.SAMSUDIN adalah sdr.UJANG HERMAWAN (suami) adalah saudara kandung dari istri Terdakwa sdr.MOH.SAMSUDIN;
- Bahwa Menurut informasi cara terakwa sdr.MOH.SAMSUDIN melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara menebas membabi buta menggunakan senjata tajam jenis samurai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan karena Masalah tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka-luka berat;
- Bahwa Kejadian pada Minggu tanggal 01 September 2024 sekitar pukul 19.45 wita di JL.Trans Sulawesi Dusun V Desa Nupa Bomba Kec.Tanantovea Kab.Donggala ;
- Bahwa pelaku adalah terdakwa sendiri dan yang menjadi korban adalah sdr.UJANG HERMAWAN (meninggal dunia), sdr.FAHRI MAULANA, dan sdr.ASEP SOPYAN, mengalami luka berat;

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pada saat terjadinya penganiayaan tersebut Terdakwa mengira bahwa mereka (korban) merupakan orang-orang yang akan mencelakai Terdakwa dan akan mengeroyol Terdakwa karena teman sdr.FAHRI MAULANA yang bernama sdr.UJANG RUDIANA datang dirumah Terdakwa mengundang Terdakwa untuk hadir dalam rapat musyawarah pembentukan kembali pegawai Sara Masjid Istiqomah, namun pada saat itu Terdakwa menanyakan apa maksud dan tujuannya dan siapa yang menyuruh sdr.UJANG RUDIANA untuk melakukan rapat tersebut namun sdr.UJANG RUDIANA malah menyuruh Terdakwa untuk datang dan berkata “ datang saja “ sehingga Terdakwa berpikiran ini anak tidak ada tugasnya disitu, bukan merupakan Kadus, bukan Pegawai Sara, bukan merupakan tokoh masyarakat dan bukan merupakan pemerintah desa dan bahkan hampir 2 tahun Terdakwa menjadi wakil imam, Terdakwa jarang melihat sdr.UJANG RUDIANA sholat di masjid tersebut tetapi sdr.UJANG RUDIANA yang aktif akan mengadakan Musyawarah Penggantian Pegawai sara bahkan sdr.UJANG RUDIANA yang mendatangi rumah- rumah warga untuk meminta tanda tangan dukungan untuk penggantian pegawai sara dimana Terdakwa sebagai wakil imam dan khatib sehingga Terdakwa curiga bahwa ada orang yang menyuruh sdr.UJANG RUDIANA untuk melakukan hal tersebut karena sdr.UJANG RUDIANA berteman akrab dengan sdr.ALIUDIN dan sdr.ABD.RAZAK mantan Kadus yang pernah mengejar Terdakwa menggunakan parang dan pada saat itu kerumah Terdakwa sdr.UJANG RUDIANA bersuara keras sehingga Terdakwa terpancing bersuara keras kemudian Terdakwa mendekat disamping sdr.UJANG RUDIANA sambil bertanya “ siapa yang menyuruh kamu” secara berkali kali namun sdr.UJANG RUDIANA menjawab “ datang saja nanti keputusannya di sana besok” sambil suara nada keras dan memplototi Terdakwa **sehingga Terdakwa memukulnya** namun sdr.UJANG RUDIANA menangkisnya kemudian sdr.UJANG RUDIANA membalas memukul kearah Terdakwa dan mengena muka Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh kemudian sdr.UJANG RUDIANA membanting Terdakwa hingga kami sama-sama terjatuh ke lantai kemudian kami saling kancing dengan posisi Terdakwa dibawah kemudian sdr.UJANG RUDIANA menggigit Terdakwa dibagian leher sebelah kiri, kemudian datang sdr.FAHRI MAULANA namun Terdakwa tidak tahu apa yang akan dilakukan pada saat itu sehingga **Terdakwa mengira mereka akan mengeroyok Terdakwa**, kemudian Terdakwa langsung mengambil parang Samurai penjaga rumah Terdakwa yang ada diatas lemari yang tidak jauh dari posisi

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Dgl



Terdakwa kemudian menarik parang Samurai dari sarungnya dan langsung mengayunkan samurai tersebut ke arah perut sdr.FAHRI MAULANA dan mengenai lengan dan perut sdr.FAHRI MAULANA kemudian sdr.FAHRI MAULANA dan sdr.UJANG RUDIANA melarikan diri ke arah dapur rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak mengejarnya karena Terdakwa melihat sdr.ASEP SOPYAN berlari masuk keruang tamu mendekati Terdakwa sehingga Terdakwa langsung mengayunkan parang samurai Terdakwa ke arah sdr.ASEP SOPYAN yang mengenai lengan sdr.ASEP SOPYAN kemudian sdr.ASEP SOPYAN lari keluar setelah itu datang lagi sdr.UJANG HERMAWAN berlari ke arah Terdakwa sehingga Terdakwa mengira sdr.UJANG HERMAWAN merupakan komplotan/ teman sdr.UJANG RUDIANA karena sdr.UJANG HERMAWAN selama ini tidak pernah datang ke rumah walaupun sdr.UJANG HERMAWAN merupakan adik ipar Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung mengayunkan parang samurai Terdakwa ke arah sdr.UJANG HERMAWAN namun sdr.UJANG HERMAWAN menangkisnya dengan menggunakan tangan kiri kemudian Terdakwa mengayunkan lagi parang samurai Terdakwa ke arah samping kiri sdr.UJANG HERMAWAN dan mengenai perut sebelah kiri sdr.UJANG HERMAWAN kemudian sdr.UJANG HERMAWAN lari keluar rumah menuju kerumahnya tetapi Terdakwa tidak mengejarnya karena Terdakwa hanya mempertahankan rumah Terdakwa hingga pihak kepolisian datang dan mengamankan Terdakwa ke Pos Polisi;

- Bahwa Pada saat sama-sama terjatuh dilantai dengan posisi Terdakwa dibawah sdr.UJANG RUDIANA mengucapkan kata "Terdakwa bunuh kamu " dan pada saat itu istri Terdakwa sempat bantu memukul tangan sdr.UJANG RUDIANA agar terlepas sehingga Terdakwa dapat bangkit sehingga Terdakwa langsung mengambil parang samurai yang disimpan ditas lemari yang jarak 2 (dua) meter dari posisi Terdakwa berdiri;
- Bahwa Pada saat dalam keadaan terjatuh dilantai dan posisi Terdakwa dibawah sdr.UJANG RUDIANA memukul Terdakwa sebanyak 5 sampai 6 kali;
- Bahwa Pada saat itu keadaan Terdakwa dalam keadaan emosi tinggi merasa sakit karena dipukul oleh sdr.UJANG RUDIANA, kemudian terhadap sdr.FAHRI MAULANA, sdr. ASEP SOPYAN dan sdr.UJANG HERMAWAN mereka masuk didalam rumah Terdakwa dan Terdakwa mengira mereka akan menyerang Terdakwa dan saat itu sudah hilaf;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang samurai kepada sdr.FAHRI MAULANA sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan dan perut sdr.FAHRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAULANA, kemudian sdr.ASEP SOPYAN sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan tangan sebelah kiri dan sdr.UJANG HERMAWAN sebanyak 2 (dua) kali mengenai lengan tangan sebelah kiri dan bagian perut sebelah kiri;

- Bahwa Pegawai Sara masjid Al Istiqomah ada 5 (lima) orang dan Terdakwa sebagai wakil imam juga sebagai khotib selama 25 (dua puluh lima) tahun ;
- Bahwa Untuk pemilihan pegawai Sara tidak ada pemilihan khusus namun ditunjuk oleh Kepala Dusun selaku pemerintah setempat dan pegawai masjid tersebut Terdakwa inisiatif menjadi pegawai sara karena tidak ada Masyarakat yang mau;
- Bahwa Pegawai Sara masjid ada menerima honor per 3 (tiga) bulan sekali sebanyak Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dipotong pajak yang bersumber dari Dana Desa;
- Bahwa Hal tersebut Terdakwa tidak merasa terancam namun bagi Terdakwa tidak ada masalah bila ada pergantian pegawai sara masjid dan tidak karena ada honor yang diterima tetap cara untuk melakukan pergantian pegawai Sara tersebut yang tidak baik, karena sdr.UJANG RUDIANA selama 23 tahun juga tidak sebagai pengurus masjid dan bila dengan baik melalui pemerintah setempat (Kepala Desa);
- Bahwa Pada saat itu sdr.FAHRI MAULANA, sdr.ASEP SOPYAN dan sdr.UJANG HERMAWAN tidak menyerang Terdakwa hanya dugaan saat itu mereka datang untuk menyerang Terdakwa dan saat itu Terdakwa tidak bisa berpikir baik karena merasa sakit karena di pukul oleh sdr.UJANG RUDIANA sehingga keadaan saat itu emosi yang tinggi dan tidak ada niat untuk membunuh korban ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada masalah dengan korban hanya karena sudah emosi dan hilaf;
- Bahwa Terdakwa menyimpan Samurai tersebut hanya sebagai koleksi karena hoby dan hanya disimpan di atas lemari;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, tidak ada tujuan untuk membunuh tetapi Terdakwa sudah hilaf, dan setelah menjalani hukuman Terdakwa akan pindah tempat tinggal;
- Bahwa Setelah kejadian tersebut Terdakwa melalui istri Terdakwa yang juga masih saudara kandung sdr.UJANG HERMAWAN setelah menghubungi keluarga korban untuk meminta maaf namun sudah tidak ada komunikasi lagi;

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ataupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Visum et Repertum Nomor : 042/56-VER/2024/Umum tanggal 02 September 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahmanur selaku dokter Pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko yang telah melakukan pemeriksaan pada Korban UJANG HERMAWAN, dengan hasil pemeriksaan :

Luka-Luka :

- Pada perut sisi kiri berakhir pinggang kiri sisi belakang, seratus dua sentimeter diatas tumit kak, terdapat satu luka terbuka, tepi dasar rata, dasar luka rongga perut, tampak usus dan tirai penggantung usus terburai keluar dari rongga perut, ujung luka bagian depan membentuk dua sudut tumpul, ujung luka belakang membentuk sudut tajam, tidak ada jembatan jaringan, pendarahan aktif, luka berukuran tiga puluh sentimeter kali tujuh sentimeter, jika dirapatkan luka berbentuk garis dari arah kiri belakang ke kanan depan sepanjang tiga puluh sentimeter, ujung luka bagian depan jika dirapatkan berbentuk seperti huruf Y melintang.
- Mulai dari lengan bawah kiri sisi depan dan dalam berlanjut ke atas melewati siku kiri, berakhir pada lengan atas kiri sisi dalam dan belakang, terdapat satu luka terbuka, tepi rata, dasar luka otot dan ulang rawan sendi siku kiri yang tampak patah, tidak ada jembatan jaringan, pendarahan aktif, luka berukuran dua puluh sentimeter kali sepuluh sentimeter, jika dirapatkan luka berbentuk garis melengkung seperti huruf "U" sepanjang dua puluh lima sentimeter.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki berusia empat puluh empat tahun ini, ditemukan luka terbuka pada perut yang menyebabkan usus terburai keluar dan luka terbuka pada lengan kir, disertai patah tulang rawan sendi siku kiri akibat kekerasan tajam. Selajutnya, ditemukan kondisi syok/renjatan akibat pendarahan. Luka-luka tersebut telah menimbulkan bahaya maut dan kematian bagi korban.

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Visum et Repertum Nomor : 042/57-VER/2024/Umum tanggal 02 September 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahmanur selaku dokter Pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko yang telah melakukan pemeriksaan pada Korban FAHRI MAULANA, dengan hasil pemeriksaan :

Luka-Luka :

- Pada punggung sisi kiri, seratus tujuh sentimeter diatas tumit kaki kiri, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar luka otot dan tulang iga, sudut luka kiri tajam, sudut luka kanan tumpul, tidak terdapat jembatan jaringan, pendarahan aktif, luka berukuran enam belas sentimeter kali duakoma lima sentimeter, jika dirapatkan luka berbentuk garis melintang sepanjang enam belas sentimeter.
- Pada pinggang kiri sisi belakang, sembilan puluh empat sentimeter di atas tumit kaki kiri, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar luka otot dan tulang panggul, sudut luka kanantajam, sudut luka kiri tumpul, tidak ada jembatan jaringan, pendarahan aktif, luka berukuran dua puluh tiga sentimeter, luka berbentuk oval/lonjong, luka tidak bisa dirapatkan karena ada jaringan yang hilang.
- Tepat pada siku kiri, terdapat luka terbuka terbuka tepi rata, dasar luka tulang rawan sendi siku kiri, tidak ada jembatan jaringan, jembatan aktif luka berukuran enam sentimeter kali lima sentimeter, luka berbentuk oval/lonjong, luka tidak bisa di rapatkan karena ada jaringan yang hilang.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki berusia dua puluh dua tahun ini, ditemukan luka terbuka pada punggung sebelah kiri disertai patah tulang iga sembilan, sepuluh samping kiri dan robeknya pembuluh darah arteri intercostalis kiri; luka terbuka pada pinggang kiri, disertai patah tulang panggul atas kiri dan robeknya pembuluh darah arteri lumbal kiri, serta luka terbuka pada siku kiri akibat kekerasan tajam. Selanjutnya, ditemukan kondisi syok/renjatan akibat pendarahan.

Luka-luka tersebut telah menimbulkan bahaya maut bagi korban.

3. Surat Visum et Repertum Nomor : R/6620/370/IX/2024 tanggal 14 September 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Nancy Jeanette Matulesy selaku dokter Pemeriksa Rumah Sakit Umum

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Madani yang telah melakukan pemeriksaan pada Korban ASEP SOFYAN, dengan hasil pemeriksaan :

Daerah gerak atas, ditemukan luka robek pada bagian tangan sebelah kiri dengan ukuran tiga kali sepuluh sentimeter. Tampak urat tangan terputus, tepi rata pendarahan aktif.

Kesimpulan :

Berdasarkan pemeriksaan terhadap seseorang laki-laki yang bernama ASEP SOFYAN. Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek tepi rata dengan pendarahan aktif. Demikian Visum et Repertum ini dibuat dengan sesungguhnya atas sumpah yang telah saya ucapkan pada waktu memegang jabatan.

4. Surat Keterangan Kematian Nomor :400.12.3.1/232/RSUD tanggal 04 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani dr. Rahmanur selaku dokter pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah Anuntalako yang menerangkan atas nama UJANG HERMAWAN telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Parigi pada tanggal 01-09-2024 jam 21.50 Wita

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang samurai.
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna hijau.
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek dengan tulisan exited.
- 1 (satu) buah sarung parang samurai berwarna coklat.
- 1 (satu) kaos lengan pendek berwarna hijau toska tua.
- 1 (satu) buah baju kokoh lengan pendek berwarna putih.
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna putih.
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna hitam bertuliskan WORLDWIDE.
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penebasan kepada sdr.UJANG HERMAWAN, Saksi FAHRI MAULANA, dan Saksi ASEP SOPYAN, pada

Halaman 41 dari 56 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 01 September 2024 sekitar pukul 19.45 wita di JL.Trans Sulawesi Dusun V Desa Nupa Bomba Kec.Tanantovea Kab.Donggala ;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah parang samurai milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada Minggu tanggal 01 September 2024 sekitar pukul 19.45 wita Saksi FAHRI MAULANA yang bernama Saksi UJANG RUDIANA datang dirumah Terdakwa mengundang Terdakwa untuk hadir dalam rapat musyawarah pembentukan kembali pegawai Sara Masjid Istiqomah, namun pada saat itu Terdakwa menanyakan apa maksud dan tujuannya dan siapa yang menyuruh Saksi UJANG RUDIANA untuk melakukan rapat tersebut namun Saksi UJANG RUDIANA malah menyuruh Terdakwa untuk datang dan berkata " datang saja ". kemudian Terdakwa mendekat disamping Saksi UJANG RUDIANA sambil bertanya " siapa yang menyuruh kamu" secara berkali kali namun Saksi UJANG RUDIANA menjawab " datang saja nanti keputusannya di sana besok" sambil suara nada keras dan memplototi Terdakwa **sehingga Terdakwa memukulnya** namun Saksi UJANG RUDIANA menangkisnya kemudian Saksi UJANG RUDIANA membalas memukul kearah Terdakwa dan mengena muka Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh kemudian Saksi UJANG RUDIANA membanting Terdakwa hingga kami sama-sama terjatuh ke lantai kemudian kami saling kancing dengan posisi Terdakwa dibawah kemudian Saksi UJANG RUDIANA menggigit Terdakwa dibagian leher sebelah kiri, kemudian datang Saksi FAHRI MAULANA namun Terdakwa tidak tahu apa yang akan dilakukan pada saat itu sehingga **Terdakwa mengira mereka akan mengeroyok Terdakwa**, kemudian Terdakwa langsung mengambil parang Samurai penjaga rumah Terdakwa yang ada diatas lemari yang tidak jauh dari posisi Terdakwa kemudian menarik parang Samurai dari sarungnya dan langsung mengayunkan samuari tersebut kearah perut Saksi FAHRI MAULANA dan mengenai lengan dan perut Saksi FAHRI MAULANA kemudian Saksi FAHRI MAULANA dan Saksi UJANG RUDIANA melarikan diri kearah dapur rumag Terdakwa namun Terdakwa tidak mengejanya karena Terdakwa melihat Saksi ASEP SOPYAN berlari masuk keruang tamu mendekati Terdakwa sehingga Terdakwa langsung mengayunkan parang samurai Terdakwa kearah Saksi ASEP SOPYAN yang mengenai lengan Saksi ASEP SOPYAN kemudian Saksi ASEP SOPYAN lari keluar setelah itu datang lagi Korban UJANG HERMAWAN berlari kearah Terdakwa sehingga Terdakwa mengira Korban UJANG HERMAWAN merupakan komplotan/ teman Saksi UAJNG

Halaman 42 dari 56 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RUDIANA karena Korban UJANG HERMAWAN selama ini tidak pernah datang kerumah walaupun Korban UJANG HERMAWAN meruapakan adik ipar Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung mengayunkan parang samurai Terdakwa kearah Korban UJANG HERMAWAN namun Korban UJANG HERMAWAN menangkisnya dengan menggunakan tangan kiri kemudian Terdakwa mengayunkan lagi parang samurai Terdakwa kearah samping kiri Korban UJANG HERMAWAN dan mengenai perut sebelah kiri Korban UJANG HERMAWAN kemudian Korban UJANG HERMAWAN lari keluar rumah menuju kerumahnya tetapi Terdakwa tidak mengejanya karena Terdakwa tetap rumah Terdakwa hingga pihak kepolisian datang;

- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang samurai kepada Saksi FAHRI MAULANA sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan dan perut Saksi FAHRI MAULANA, kemudian Saksi ASEP SOPYAN sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan tangan sebelah kiri dan Saksi UJANG HERMAWAN sebanyak 2 (dua) kali mengenai lengan tangan sebelah kiri dan bagian perut sebelah kiri;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 042/56-VER/2024/Umum tanggal 02 September 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahmanur selaku dokter Pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko yang telah melakukan pemeriksaan pada Korban UJANG HERMAWAN, dengan kesimpulan Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki berusia empat puluh empat tahun ini, ditemukan luka terbuka pada perut yang menyebabkan usus terburai keluar dan luka terbuka pada lengan kir, disertai patah tulang rawan sendi siku kiri akibat kekerasan tajam. Selajutnya, ditemukan kondisi syok/renjatan akibat pendarahan;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 400.12.3.1/232/RSUD tanggal 04 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani dr. Rahmanur selaku dokter pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko yang menerangkan atas nama UJANG HERMAWAN telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Parigi pada tanggal 01-09-2024 jam 21.50 Wita;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 042/57-VER/2024/Umum tanggal 02 September 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahmanur selaku dokter Pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko yang telah melakukan pemeriksaan pada Korban FAHRI MAULANA, dengan kesimpulan Pada pemeriksaan terhadap korban

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Dgl



laki-laki berusia dua puluh dua tahun ini, ditemukan luka terbuka pada punggung sebelah kiri disertai patah tulang iga sembilan, sepuluh samping kiri dan robeknya pembuluh darah arteri intercostalis kiri; luka terbuka pada pinggang kiri, disertai patah tulang panggul atas kiri dan robeknya pembuluh darah arteri lumbal kiri, serta luka terbuka pada siku kiri akibat kekerasan tajam. Selanjutnya, ditemukan kondisi syok/renjatan akibat pendarahan. Luka-luka tersebut telah menimbulkan bahaya maut bagi korban.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : R/6620/370/IX/2024 tanggal 14 September 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Nancy Jeanette Matulesy selaku dokter Pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah Madani yang telah melakukan pemeriksaan pada Korban ASEP SOFYAN, dengan kesimpulan Berdasarkan pemeriksaan terhadap seseorang laki-laki yang bernama ASEP SOFYAN ditemukan luka robek tepi rata dengan pendarahan aktif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi kumulatif alternatif oleh karenanya Majelis Hakim pada dakwaan kumulatif pertama akan langsung memilih dakwaan kumulatif pertama alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 354 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa dalam unsur ini adalah subjek hukum yang mana dalam hal ini adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintai pertanggungjawabannya (*toerekenbaarheid*) akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama MOH SAMSUDIN alias DG



SANGKALA bin MASRI yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana telah tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan pertama hingga akhir terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan majelis hakim dengan baik dan mampu memberikan tanggapan atas keterangan para saksi serta tidak ditemukan adanya keainan jiwa atau mental dari diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim menyimpulkan bahwa terdakwa adalah sebjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat *Error In Persona* atau kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi. Namun untuk membuktikan bahwa Terdakwa tersebut terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Ad.2. Dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian

Menimbang, bahwa pengertian Penganiayaan secara jelas dan tegas tidak dicantumkan dalam KUHP, tetapi berdasarkan Yurisprudensi maka pengertian dari Penganiayaan (*mishandeling*) adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan sengaja mengakibatkan perasan tidak enak atau penderitaan atau rasa sakit (*pijn*) atau luka atau rusaknya kesehatan orang lain yang menjadi korbannya;

Menimbang bahwa dalam unsur ini Penganiayaan haruslah dilakukan dengan adanya kesengajaan. Pengertian Sengaja atau Kesengajaan tidak di cantumkan secara jelas dan tegas dalam KUHP, namun dalam *Memorie Van Toelichting* / MVT yang merupakan penjelasan KUHP hanya di sebutkan Sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau di perintahkan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam doktrin atau teori Hukum Pidana mengenai Sengaja terdapat 2 (dua) aliran pendapat yaitu :

1. Teori kehendak (*wilstheorie*). Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak yang di arahkan pada terbentuknya perbuatan seperti yang terumus dalam undang-undang (*de op verwerkerijking der wettelijke omsschrijving gerichte wil*). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat.



2. Teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*). Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut yang terumus dalam undang-undang (*de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behorende bestandelen*). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat;

Menimbang bahwa Menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan adalah Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan sematamata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan. Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 90 KUHP yang menyatakan:

“luka berat berarti:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu pancaindra;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.”

Menimbang bahwa sebagaimana yang dimaksud unsur ini akibat dari luka berat tersebut mengakibatkan korban kehilangan nyawa atau meninggal dunia:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan diatas dengan dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa telah ternyata Bahwa Terdakwa telah melakukan penebasan kepada sdr.UJANG HERMAWAN, Saksi FAHRI MAULANA, dan Saksi ASEP SOPYAN, pada Minggu tanggal 01 September 2024 sekitar pukul 19.45 wita di JL.Trans Sulawesi Dusun V Desa Nupa Bomba Kec.Tanantovea Kab.Donggala dengan menggunakan 1 (satu) buah parang samurai milik Terdakwa. awalnya pada Minggu tanggal 01 September 2024 sekitar pukul 19.45 wita Saksi FAHRI MAULANA yang bernama Saksi UJANG RUDIANA datang dirumah Terdakwa mengundang Terdakwa untuk hadir dalam rapat musyawarah pembentukan kembali pegawai Sara Masjid Istiqomah, namun pada saat itu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan apa maksud dan tujuannya dan siapa yang menyuruh Saksi UJANG RUDIANA untuk melakukan rapat tersebut namun Saksi UJANG RUDIANA malah menyuruh Terdakwa untuk datang dan berkata “ datang saja “. kemudian Terdakwa mendekat disamping Saksi UJANG RUDIANA sambil bertanya “ siapa yang menyuruh kamu” secara berkali kali namun Saksi UJANG RUDIANA menjawab “ datang saja nanti keputusannya di sana besok” sambil suara nada keras dan memplototi Terdakwa **sehingga Terdakwa memukulnya** namun Saksi UJANG RUDIANA menangkisnya kemudian Saksi UJANG RUDIANA membalas memukul kearah Terdakwa dan mengenai muka Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh kemudian Saksi UJANG RUDIANA membanting Terdakwa hingga kami sama-sama terjatuh ke lantai kemudian kami saling kancing dengan posisi Terdakwa dibawah kemudian Saksi UJANG RUDIANA menggigit Terdakwa dibagian leher sebelah kiri, kemudian datang Saksi FAHRI MAULANA namun Terdakwa tidak tahu apa yang akan dilakukan pada saat itu sehingga **Terdakwa mengira mereka akan mengeroyok Terdakwa**, kemudian Terdakwa langsung mengambil parang Samurai penjaga rumah Terdakwa yang ada diatas lemari yang tidak jauh dari posisi Terdakwa kemudian menarik parang Samurai dari sarungnya dan langsung mengayunkan samuari tersebut kearah perut Saksi FAHRI MAULANA dan mengenai lengan dan perut Saksi FAHRI MAULANA kemudian Saksi FAHRI MAULANA dan Saksi UJANG RUDIANA melarikan diri kearah dapur rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak mengejanya karena Terdakwa melihat Saksi ASEP SOPYAN berlari masuk keruang tamu mendekati Terdakwa sehingga Terdakwa langsung mengayunkan parang samurai Terdakwa kearah Saksi ASEP SOPYAN yang mengenai lengan Saksi ASEP SOPYAN kemudian Saksi ASEP SOPYAN lari keluar setelah itu datang lagi Korban UJANG HERMAWAN berlari kearah Terdakwa sehingga Terdakwa mengira Korban UJANG HERMAWAN merupakan komplotan/ teman Saksi UJANG RUDIANA karena Korban UJANG HERMAWAN selama ini tidak pernah datang kerumah walaupun Korban UJANG HERMAWAN merupakan adik ipar Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung mengayunkan parang samurai Terdakwa kearah Korban UJANG HERMAWAN namun Korban UJANG HERMAWAN menangkisnya dengan menggunakan tangan kiri kemudian Terdakwa mengayunkan lagi parang samurai Terdakwa kearah samping kiri Korban UJANG HERMAWAN dan mengenai perut sebelah kiri Korban UJANG HERMAWAN kemudian Korban UJANG HERMAWAN lari keluar rumah menuju kerumahnya tetapi Terdakwa tidak mengejanya karena Terdakwa tetap rumah Terdakwa hingga pihak kepolisian datang.

Halaman 47 dari 56 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Dgl



Menimbang bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 042/56-VER/2024/Umum tanggal 02 September 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahmanur selaku dokter Pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko yang telah melakukan pemeriksaan pada Korban UJANG HERMAWAN, dengan kesimpulan Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki berusia empat puluh empat tahun ini, ditemukan luka terbuka pada perut yang menyebabkan usus terburai keluar dan luka terbuka pada lengan kir, disertai patah tulang rawan sendi siku kiri akibat kekerasan tajam. Selanjutnya, ditemukan kondisi syok/renjatan akibat pendarahan. Serta berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor :400.12.3.1/232/RSUD tanggal 04 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani dr. Rahmanur selaku dokter pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko yang menerangkan atas nama UJANG HERMAWAN telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Parigi pada tanggal 01-09-2024 jam 21.50 Wita;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa niatan awal Terdakwa bukanlah untuk membunuh Ujang Hermawan, namun hanya melukainya saja. Kemudian setelah kejadian penebasan yang dilakukan Terdakwa, Sdr. Ujang Hermawan baru meninggal pada saat di Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Parigi Moutong. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 354 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kombinasi pertama alternatif kedua;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis hakim pada dakwaan kumulatif kedua akan langsung memilih dakwaan kumulatif kedua alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa dalam unsur ini adalah subjek hukum yang mana dalam hal ini adalah orang (*natuurlijke*



persoon) yang dapat dimintai pertanggungjawabannya (*toerechenbaarheid*) akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama MOH SAMSUDIN alias DG SANGKALA bin MASRI yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana telah tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan pertama hingga akhir terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan majelis hakim dengan baik dan mampu memberikan tanggapan atas keterangan para saksi serta tidak ditemukan adanya keainan jiwa atau mental dari diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim menyimpulkan bahwa terdakwa adalah sebjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat *Error In Persona* atau kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi. Namun untuk membuktikan bahwa Terdakwa tersebut terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa pengertian Penganiayaan secara jelas dan tegas tidak dicantumkan dalam KUHP, tetapi berdasarkan Yurisprudensi maka pengertian dari Penganiayaan (*mishandeling*) adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan sengaja mengakibatkan perasaan tidak enak atau penderitaan atau rasa sakit (*pijn*) atau luka atau rusaknya kesehatan orang lain yang menjadi korbannya;

Menimbang bahwa dalam unsur ini Penganiayaan haruslah dilakukan dengan adanya kesengajaan. Pengertian Sengaja atau Kesengajaan tidak di cantumkan secara jelas dan tegas dalam KUHP, namun dalam *Memorie Van Toelichting / MVT* yang merupakan penjelasan KUHP hanya di sebutkan Sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau di perintahkan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam doktrin atau teori Hukum Pidana mengenai Sengaja terdapat 2 (dua) aliran pendapat yaitu :

3. Teori kehendak (*wilstheorie*). Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak yang di arahkan pada terbentuknya perbuatan seperti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terumus dalam undang-undang (*de op verwerkerijking der wettelijke omschrijving gerichte wil*). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat.

4. Teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*). Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut yang terumus dalam undang-undang (*de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behorende bestandelen*). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat;

Menimbang bahwa Menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan adalah Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan sematamata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan. Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 90 KUHP yang menyatakan:

“luka berat berarti:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu pancaindra;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.”

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan diatas dengan dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa telah ternyata Bahwa Terdakwa telah melakukan penebasan kepada sdr.UJANG HERMAWAN, Saksi FAHRI MAULANA, dan Saksi ASEP SOPYAN, pada Minggu tanggal 01 September 2024 sekitar pukul 19.45 wita di JL.Trans Sulawesi Dusun V Desa Nupa Bomba Kec.Tanantovea Kab.Donggala dengan menggunakan 1 (satu) buah parang samurai milik Terdakwa. awalnya pada Minggu tanggal 01 September 2024 sekitar pukul 19.45 wita Saksi FAHRI MAULANA yang bernama Saksi UJANG RUDIANA datang dirumah Terdakwa mengundang Terdakwa untuk hadir dalam rapat musyawarah pembentukan kembali pegawai Sara Masjid Istiqomah, namun pada saat itu Terdakwa menanyakan apa maksud dan tujuannya dan siapa yang menyuruh Saksi

Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UJANG RUDIANA untuk melakukan rapat tersebut namun Saksi UJANG RUDIANA malah menyuruh Terdakwa untuk datang dan berkata “ datang saja “. kemudian Terdakwa mendekat disamping Saksi UJANG RUDIANA sambil bertanya “ siapa yang menyuruh kamu” secara berkali kali namun Saksi UJANG RUDIANA menjawab “ datang saja nanti keputusannya di sana besok” sambil suara nada keras dan memplototi Terdakwa **sehingga Terdakwa memukulnya** namun Saksi UJANG RUDIANA menangkisnya kemudian Saksi UJANG RUDIANA membalas memukul kearah Terdakwa dan mengenai muka Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh kemudian Saksi UJANG RUDIANA membanting Terdakwa hingga kami sama-sama terjatuh ke lantai kemudian kami saling kancing dengan posisi Terdakwa dibawah kemudian Saksi UJANG RUDIANA menggigit Terdakwa dibagian leher sebelah kiri, kemudian datang Saksi FAHRI MAULANA namun Terdakwa tidak tahu apa yang akan dilakukan pada saat itu sehingga **Terdakwa mengira mereka akan mengeroyok Terdakwa**, kemudian Terdakwa langsung mengambil parang Samurai penjaga rumah Terdakwa yang ada diatas lemari yang tidak jauh dari posisi Terdakwa kemudian menarik parang Samurai dari sarungnya dan langsung mengayunkan samuairi tersebut kearah perut Saksi FAHRI MAULANA dan mengenai lengan dan perut Saksi FAHRI MAULANA kemudian Saksi FAHRI MAULANA dan Saksi UJANG RUDIANA melarikan diri kearah dapur rumag Terdakwa namun Terdakwa tidak mengejanya karena Terdakwa melihat Saksi ASEP SOPYAN berlari masuk keruang tamu mendekati Terdakwa sehingga Terdakwa langsung mengayunkan parang samurai Terdakwa kearah Saksi ASEP SOPYAN yang mengenai lengan Saksi ASEP SOPYAN kemudian Saksi ASEP SOPYAN lari keluar setelah itu datang lagi Korban UJANG HERMAWAN berlari kearah Terdakwa sehingga Terdakwa mengira Korban UJANG HERMAWAN merupakan komplotan/ teman Saksi UJANG RUDIANA karena Korban UJANG HERMAWAN selama ini tidak pernah datang kerumah walaupun Korban UJANG HERMAWAN merupakan adik ipar Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung mengayunkan parang samurai Terdakwa kearah Korban UJANG HERMAWAN namun Korban UJANG HERMAWAN menangkisnya dengan menggunakan tangan kiri kemudian Terdakwa mengayunkan lagi parang samurai Terdakwa kearah samping kiri Korban UJANG HERMAWAN dan mengenai perut sebelah kiri Korban UJANG HERMAWAN kemudian Korban UJANG HERMAWAN lari keluar rumah menuju kerumahnya tetapi Terdakwa tidak mengejanya karena Terdakwa tetap rumah Terdakwa hingga pihak kepolisian datang.

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 042/57-VER/2024/Umum tanggal 02 September 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahmanur selaku dokter Pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko yang telah melakukan pemeriksaan pada Korban FAHRI MAULANA, dengan kesimpulan Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki berusia dua puluh dua tahun ini, ditemukan luka terbuka pada punggung sebelah kiri disertai patah tulang iga sembilan, sepuluh samping kiri dan robeknya pembuluh darah arteri intercostalis kiri; luka terbuka pada pinggang kiri, disertai patah tulang panggul atas kiri dan robeknya pembuluh darah arteri lumbal kiri, serta luka terbuka pada siku kiri akibat kekerasan tajam. Selanjutnya, ditemukan kondisi syok/renjatan akibat pendarahan. Luka-luka tersebut telah menimbulkan bahaya maut bagi korban. Dan Surat Visum et Repertum Nomor : R/6620/370/IX/2024 tanggal 14 September 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Nancy Jeanette Matulesy selaku dokter Pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah Madani yang telah melakukan pemeriksaan pada Korban ASEP SOFYAN, dengan kesimpulan Berdasarkan pemeriksaan terhadap seseorang laki-laki yang bernama ASEP SOFYAN ditemukan luka robek tepi rata dengan pendarahan aktif;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa luka yang diderita oleh Saksi Fahri Maulana dan Saksi Asep Sofyan dalam menimbulkan bahaya maut. Sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara *a quo* mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal yang memberatkan dan/atau meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari sudut pandang pertanggungjawaban pidana, tidak terdapat alasan penghapus pidana baik berupa alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi Terdakwa, serta Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka berdasarkan pada alat-alat bukti yang sah yang dihadirkan di persidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam surat Tuntutannya Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara, maka terhadap jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan sosial;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah parang samurai.
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna hijau.
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek dengan tulisan exited.
- 1 (satu) buah sarung parang samurai berwarna coklat.
- 1 (satu) kaos lengan pendek berwarna hijau tosca tua.
- 1 (satu) buah baju kokoh lengan pendek berwarna putih.

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek berwarna putih.
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna hitam bertuliskan WORLDWIDE.
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru

Merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, serta barang-barang lain yang sudah tidak diinginkan oleh para korban tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa Meninggalkan luka mendalam terhadap keluarga Korban alm.UJANG HERMAWAN yang mana Korban alm. UJANG HERMAWAN merupakan tulang punggung keluarga

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 354 ayat 2 KUHP dan Pasal 351 ayat 2 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Moh Samsudin Alias Dg Sangkala Bin Masri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian dan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan kombinasi kumulatif Kesatu Alternatif Kedua dan Dakwaan kumulatif Kedua Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Moh Samsudin Alias Dg Sangkala Bin Masri** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Dgl



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah parang samurai.
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna hijau.
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek dengan tulisan exited.
- 1 (satu) buah sarung parang samurai berwarna coklat.
- 1 (satu) kaos lengan pendek berwarna hijau tosca tua.
- 1 (satu) buah baju kokoh lengan pendek berwarna putih.
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna putih.
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna hitam bertuliskan WORLDWIDE.
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru

Dirampas untuk di musnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2025 oleh kami, Niko Hendra Saragih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn., Danang Prabowo Jati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ASWAR, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Rombelayuk Massudi, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.

Niko Hendra Saragih, S.H., M.H.

Danang Prabowo Jati, S.H., M.H.

Panitera

Aswar, S.H.

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Dgl



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)